

CONVOCATORIA 1/24

PRIMER EJERCICIO (PRIMERA PARTE) DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO GENERAL,

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	41	C	81	A	121	D
2	C	42	D	82	B	122	B
3	C	43	A	83	A	123	D
4	D	44	A	84	B	124	C
5	C	45	B	85	C	125	A
6	A	46	A	86	A	126	D
7	A	47	C	87	D	127	A
8	B	48	A	88	C	128	D
9	C	49	A	89	A	129	B
10	B	50	C	90	C	130	D
11	A	51	C	91	A	131	D
12	C	52	A	92	D	132	C
13	B	53	C	93	A	133	B
14	D	54	C	94	B	134	A
15	C	55	C	95	D	135	D
16	C	56	D	96	B	136	C
17	D	57	A	97	A	137	A
18	C	58	C	98	D	138	B
19	C	59	C	99	D	139	D
20	C	60	A	100	A	140	C
21	B	61	D	101	A	141	B
22	A	62	A	102	C	142	A
23	A	63	B	103	A	143	B
24	D	64	C	104	D	144	A
25	C	65	B	105	B	145	A
26	D	66	C	106	A	146	D
27	A	67	A	107	C	147	C
28	A	68	D	108	D	148	B
29	C	69	D	109	D	149	D
30	B	70	D	110	B	150	A
31	C	71	C	111	A	151	C
32	C	72	C	112	B	152	B
33	A	73	A	113	A	153	D
34	D	74	B	114	A	154	B
35	C	75	B	115	B	155	D
36	A	76	B	116	A	156	D
37	C	77	D	117	D	157	D
38	A	78	A	118	C	158	B
39	A	79	C	119	D	159	A
40	B	80	C	120	B	160	B

**CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01,
CUERPO GENERAL.**

**TURNO LIBRE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
ENFERMEDAD MENTAL.**

CONVOCATORIA 1/24

PRIMER EJERCICIO

PRIMERA PARTE

TIEMPO REALIZACIÓN:

(4 HORAS)

1. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 1 del Código Civil, ¿cuándo formarán parte del ordenamiento jurídico español las normas contenidas en los tratados internacionales?

- A) Tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
- B) Inmediatamente después de ser ratificados por España.
- C) Cuando sean integrados al orden interno mediante su publicación oficial en el *Boletín Oficial del Estado*.
- D) Tras su ratificación por el Congreso de los Diputados.

2. Señale la opción correcta. Según la Constitución, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:

- A) Los veinte días siguientes a su promulgación.
- B) Los treinta días siguientes a su promulgación.
- C) Los quince días siguientes a su promulgación.
- D) Los sesenta días siguientes a su promulgación.

3. Señale el enunciado correcto. Según la Constitución y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de subsidiariedad, promocionalidad, austeridad, transformación y resiliencia.
- B) El Congreso ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- C) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- D) Las leyes podrán inhabilitar directamente a autoridades dependientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

4. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
- B) Las disposiciones administrativas se ajustarán a los criterios de descentralización vertical establecidos por las leyes.
- C) En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

5. Según la Ley orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales, ¿ante qué órgano podrá formalizar conflicto negativo de jurisdicción la persona que viera rechazado el conocimiento de un asunto de su interés por un órgano administrativo de la Generalitat?

- A) Ante el Consell.
- B) Ante el órgano judicial competente por la materia.
- C) Ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
- D) Ninguno. Los particulares, aunque sean interesados, no son competentes para interponer conflictos de jurisdicción.

6. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- A) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- B) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- C) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que por éstos se establezca lo contrario.
- D) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, excepto que el tipo de relación de que se derive sea privado.

7. Respecto de la potestad reglamentaria regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la afirmación que es correcta:

- A) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
- B) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, pero sí regular las materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- C) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde únicamente al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos.
- D) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior cuando un informe del Consejo de Estado así lo autorice.

8. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta con relación a las exigencias de calidad normativa:

- A) La iniciativa normativa debe disponer de un marco normativo estable y estar redactada en el lenguaje jurídico administrativo especializado que corresponda.
- B) El Consell debe ejercer la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de forma que las normas cumplan, entre otros, los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad propios de la buena regulación.
- C) Las iniciativas normativas, entre otros aspectos y sin preferencia alguna, deben considerar las medidas que sean menos restrictivas para los derechos de las personas.
- D) La adecuación a los principios de buena regulación normativa de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento debe estar suficientemente justificada en el articulado de la disposición correspondiente.

9. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) En el ámbito de la Generalitat, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: decretos del president, decretos del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de consellerías y las disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- B) No existen los decretos del Consell relativos a actos singulares.
- C) Adoptarán la forma de orden de consellería las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.
- D) En ningún caso en el ejercicio de la potestad reglamentaria se podrán restringir derechos individuales.

10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo:

- A) Siempre que se trate de recurso de casación para la unificación de doctrina.
- B) Sólo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora.
- C) Sólo cuando se trate de recursos contra disposiciones generales de la comunidad autónoma o cuando el recurso se fundare en infracción de normas de derecho estatal.
- D) En ningún caso.

11. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cuál de las siguientes causas podría ser declarada por el Consell, ante la ejecución de una sentencia firme, para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos en la misma frente a la Administración?

- A) El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
- B) El grave quebranto económico para la Hacienda de la Generalitat que afecte al montante global de la ley de presupuestos.
- C) El quebranto de la integridad del territorio nacional.
- D) El temor fundado de guerra.

12. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cuál de los siguientes puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad?

- A) Un ciudadano español.
- B) Un partido político.
- C) Un juez o tribunal.
- D) El Gobierno.

13. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recurso de amparo según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, es incorrecta:

- A) Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso que ostenten un interés legítimo en el mismo.
- B) La interposición del recurso de amparo suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.
- C) Cuando el Tribunal Constitucional conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.
- D) Si el recurso de amparo se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicará a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el *Boletín Oficial del Estado* a efectos de comparecencia de otros posibles interesados.

14. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de su aplicación a las corporaciones de derecho público?

- A) Tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la aplicación de la Ley 39/2015.
- B) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 39/2015 que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- C) Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015.
- D) Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015.

15. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, pero no de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- B) El apoderamiento *apud acta* se otorgará exclusivamente mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley 39/2015.
- C) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente.
- D) Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de seis años a contar desde la fecha de inscripción.

16. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos o acuerdos administrativos no se exige que sean motivados?

- A) Los acuerdos de adopción de la medida provisional de retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas.
- B) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como por el desistimiento del interesado en procedimientos iniciados a instancia de parte.
- C) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias.
- D) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.

17. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en cuanto a la regulación de las notificaciones:

- A) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de practicarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio siempre que sea mayor de edad y haga constar su identidad.
- B) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar a la administración pública únicamente al inicio del procedimiento, por cualquier medio, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
- C) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán solo mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u organismo actuante.
- D) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

18. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas que sean constitutivos de infracción penal, así como aquellos para los que así se establezca expresamente en una disposición con rango legal o reglamentario.
- C) Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- D) El defecto de forma determina la anulabilidad de los actos de la administración aunque el acto contenga los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.

19. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la petición razonada de otros órganos:

- A) Es aplicable en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
- B) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
- C) No es aplicable en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- D) Es una propuesta de iniciación del procedimiento administrativo formulada por cualquier órgano administrativo que, si bien no es competente para iniciar dicho procedimiento, puede tener o no atribuidas funciones de inspección o investigación de los hechos que motivan la petición.

20. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la acumulación de un procedimiento administrativo a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión podrá disponerse:

- A) Tanto si el procedimiento se inició de oficio o a solicitud de interesado, si bien el acuerdo de acumulación solo puede disponerse de oficio por el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.
- B) Únicamente si el procedimiento se inició de oficio, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse tanto de oficio como a instancia de parte.
- C) Tanto si el procedimiento se inició de oficio o a solicitud de interesado, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse, tanto de oficio como a instancia de parte, por el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo órgano que deba resolverlo.
- D) Únicamente, si el procedimiento se inició a solicitud de interesado, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse tanto de oficio como a instancia de parte.

21. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los recursos contra un acto administrativo que se fundamenten únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general deben interponerse en todo caso ante el órgano que dictó dicha disposición.
- B) Podrá interponerse recurso de alzada o reposición contra actos de trámite si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- C) Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o favorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- D) En todo caso, será causa de inadmisión la interposición del recurso ante órgano incompetente.

22. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
- B) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- C) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de un mes, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
- D) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad de los actos nulos, se producirá la caducidad del mismo.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta de acuerdo con la regulación sobre la avocación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?

- A) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a órganos inferiores aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
- B) La avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
- C) El acuerdo de avocación deberá ser motivado y deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
- D) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso.

24. Señale la respuesta correcta. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, exige que los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares:

- A) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados en un formato físico que asegure la integridad de la información.
- B) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados tanto en formato físico como en un soporte electrónico, de modo que, en ambos casos, se asegure la integridad de la información.
- C) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados bien en formato físico o en soporte electrónico, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.
- D) Deberán conservarse en soportes electrónicos, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera, que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

25. ¿Cómo se denomina al conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes, según el Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- A) Expediente administrativo electrónico.
- B) Sede electrónica.
- C) Archivo electrónico único.
- D) Esquema Nacional de Interoperabilidad.

26. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Los convenios interadministrativos suscritos por la Administración General del Estado con las comunidades autónomas serán remitidos al Congreso por el Ministerio de Política Territorial.
- B) Son causas de resolución de los convenios el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, previo preceptivo requerimiento a la parte incumplidora instando a su cumplimiento.
- C) La liquidación de los convenios se realizará en el plazo máximo de un mes desde su cumplimiento o resolución.
- D) Si de la liquidación del convenio resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una.

27. Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, la adaptación del contenido de los proyectos de los convenios a los informes que se emitan durante la tramitación del procedimiento corresponde a:

- A) Las personas titulares de los órganos superiores y de los centros directivos.
- B) Las personas titulares de las subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.
- C) Las personas titulares de los diferentes departamentos del Consell, por razón de la materia.
- D) El Consell.

28. Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, con carácter previo a la suscripción de convenios, en los proyectos de convenios que comporten obligaciones económicas para la Generalitat:

- A) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular del órgano proponente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- B) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular de la subsecretaría del órgano proponente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- C) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular de la dirección general competente en materia de presupuestos o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- D) No se requiere de memoria económica, si la obligación económica para la Generalitat es inferior a un millón de euros.

29. Indique la respuesta correcta. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la potestad sancionadora:

- A) Los principios de su ejercicio no son de aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración respecto al personal a su servicio en régimen laboral.
- B) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
- C) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
- D) En ningún caso podrán ser sancionadas las entidades sin personalidad jurídica por hechos constitutivos de infracción administrativa.

30. Indique la respuesta correcta. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la potestad sancionadora:

- A) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
- B) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
- C) En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a correr desde que comenzó la conducta infractora.
- D) Las infracciones graves y muy graves prescribirán según las disposiciones reglamentarias que las establezcan y, en su defecto a los dos y tres años respectivamente.

31. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
- B) Cuando la administración acuerde de oficio la tramitación simplificada de un procedimiento administrativo común deberá notificarlo a los interesados, sin que quepa oposición de los mismos.
- C) En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
- D) Los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial solo podrán ser iniciados a instancia del interesado.

32. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas:

- A) Con carácter general, suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- B) No suspenderá en ningún caso los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- C) No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- D) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal no sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

33. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) Corresponde a los diferentes departamentos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat las funciones y responsabilidades de administración, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos de dominio público o privado que tengan adscritos.
- B) Los bienes muebles fungibles forman parte del Inventario general de bienes y derechos de la Generalitat.
- C) Corresponde a la Generalitat la potestad de desahucio administrativo únicamente respecto a sus bienes demaniales, pero no de los bienes patrimoniales.
- D) La potestad de investigación sobre los bienes y derechos de la Generalitat se acordará por el departamento u organismo público que tenga adscrito el bien o derecho.

34. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) La afectación expresa de los bienes patrimoniales al uso general o a los servicios públicos de la Generalitat se realizará por resolución del titular de la conselleria que los tuviera adscrito.
- B) Los bienes y derechos demaniales no podrán ser objeto de más de una adscripción.
- C) La adscripción de bienes lo es solamente respecto a los demaniales.
- D) La Generalitat podrá adscribir bienes afectos a un servicio público a otras administraciones públicas y se acordará por el departamento competente para el uso público o la prestación del servicio al que esté afecto el bien.

35. Indique la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de la Generalitat Valenciana, las disposiciones recogidas en el título X, Subvenciones, cuando la concesión de la subvención suponga el ejercicio de potestades administrativas, serán de íntegra aplicación a:

- A) Una entidad de derecho público cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo.
- B) Una entidad de derecho público que efectúa operaciones de redistribución de renta sin ánimo de lucro.
- C) Una fundación del sector público instrumental de la Generalitat.
- D) Un organismo autónomo no financiado mayoritariamente con ingresos comerciales.

36. Señale cuál de los siguientes conceptos se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- A) Los premios que se otorguen a solicitud del beneficiario.
- B) Las subvenciones previstas en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.
- C) Las subvenciones reguladas en la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
- D) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

37. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la competencia para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana corresponde a:

- A) El Consell.
- B) El conseller respectivo, en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento y por los organismos públicos vinculados o dependientes.
- C) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda.
- D) El conseller respectivo, en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento, siendo competente su presidente o director en el caso de las otorgadas por los organismos públicos.

38. Señale la opción correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas:

- A) Pueden estar sujetos a regulación armonizada.
- B) No pueden licitarse.
- C) Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017.
- D) Serán competencia del orden jurisdiccional civil, social o contencioso-administrativo, según las cuestiones a resolver.

39. Señale cuál de las siguientes es causa de anulabilidad de un contrato celebrado por un poder adjudicador, según el artículo 40 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) La existencia de cláusulas en los pliegos que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración.
- B) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
- C) La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario.
- D) La falta de publicación del anuncio de licitación en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017.

40. Según el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de las siguientes actuaciones no puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación?

- A) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
- B) Los formularios del documento europeo único de contratación (DEUC).
- C) Los pliegos de prescripciones técnicas generales.
- D) Los anuncios de licitación.

41. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, excluido del importe a abonar el impuesto sobre el valor añadido, que se indicará como partida independiente.
- B) Por valor estimado se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.
- C) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, entendiéndose incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el valor añadido.
- D) Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

42. Señale el enunciado incorrecto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
- B) Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
- C) En el expediente de contratación de servicios se justificará adecuadamente el informe de insuficiencia de medios.
- D) Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por la mesa de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

43. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) En el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
- B) En el procedimiento abierto simplificado el anuncio de licitación del contrato se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- C) En el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
- D) En el procedimiento abierto simplificado el anuncio de licitación del contrato se publicará en el *Boletín Oficial del Estado*.

44. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El desistimiento del procedimiento de adjudicación por parte del órgano de contratación deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
- B) En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la adjudicación del contrato.
- C) Podrá declararse desierta una licitación aun cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, siempre que se justifique en el expediente.
- D) Los contratos que celebren las administraciones públicas deberán elevarse a escritura pública, corriendo a cargo del contratista los correspondientes gastos.

45. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, si se produce la transmisión de un dominio, una vez iniciado el expediente de expropiación:

- A) El expediente continuará, entendiéndose las actuaciones con el anterior propietario.
- B) Continuará la tramitación del expediente de expropiación, quedando subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
- C) Deberá iniciarse nuevo expediente de expropiación forzosa.
- D) Supondrá la caducidad del citado expediente.

46. Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa:

- A) El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
- B) Declarada la utilidad social o el interés público, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación.
- C) La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la descripción genérica del bien que haya de expropiarse.
- D) Si el propietario aceptara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.

47. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local:

- A) No cabe la posibilidad de que los municipios ejerzan competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
- B) Las comarcas son entidades locales territoriales.
- C) Las comarcas podrán disponer de potestades tributarias y financieras, por disposición legal autonómica.
- D) Cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades procederá la colaboración entre las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes administraciones públicas.

48. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana:

- A) La copia de los acuerdos adoptados por el Pleno que las entidades tienen el deber de remitir a la Generalitat, se realizará siempre a través de la conselleria competente en materia de administración local.
- B) Las funciones propias de las diputaciones provinciales no pueden ser coordinadas por la Generalitat, solo las delegadas por ésta.
- C) No cabe la impugnación directa de la Generalitat ante la jurisdicción contencioso-administrativa por actos y acuerdos de las entidades locales.
- D) Las mancomunidades podrán impugnar las disposiciones generales y actos de la Generalitat que lesionen su autonomía, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

49. ¿Cuál de los siguientes principios de buena gobernanza no se recoge en el Libro blanco sobre la gobernanza de la Unión Europea?

- A) Eficiencia.
- B) Coherencia.
- C) Apertura.
- D) Responsabilidad.

50. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas?

- A) Vida submarina.
- B) Alianzas para lograr los objetivos.
- C) Acceso universal a la tecnología digital.
- D) Trabajo decente y crecimiento económico.

51. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental:

- A) La mera estadística de quejas y sugerencias dirigidas a una unidad no será considerada, en sí misma, un exponente negativo. Sí lo será, por el contrario, la falta de respuesta y la pasividad o desconsideración hacia las quejas y sugerencias.
- B) En cualquier momento, la persona interesada podrá recabar información sobre el estado de tramitación de su queja o sugerencia.
- C) La respuesta a las quejas y sugerencias es responsabilidad de la persona titular de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales y territoriales de su departamento.
- D) Presentada la queja o sugerencia, el órgano responsable de la respuesta la registrará en la aplicación corporativa correspondiente y abrirá un expediente informativo, llevando a cabo las indagaciones y diligencias que considere pertinentes.

52. ¿En qué fase de la planificación procede la utilización de la técnica del análisis DAFO?

- A) En la fase de planificación estratégica, para realizar el análisis de la situación.
- B) En la fase de evaluación de la planificación estratégica.
- C) En la fase de planificación operativa, para la selección de proyectos.
- D) En la fase de control y seguimiento de la ejecución de la planificación operativa.

53. En el modelo de proceso de gestión por objetivos denominado ciclo PDCA o de Deming, ¿qué fase seguirá a la fase de Evaluar?

- A) Ejecutar.
- B) Controlar.
- C) Planificar
- D) Ninguna. La fase Evaluar es la que cierra el ciclo.

54. Señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto, según la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

- A) Uno de los fines de la ley es incorporar los conocimientos y experiencias de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas y la evaluación de los resultados alcanzados.
- B) En la interpretación y aplicación de la ley se aplicarán como principios generales la claridad y proximidad comunicativa, en virtud de las cuales la información en los procesos de participación ciudadana resulte sencilla y comprensible para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
- C) Con relación a los presupuestos participativos, el Consell, mediante un acuerdo, determinará la dotación presupuestaria que se someterá al proceso participativo en los capítulos de ingreso, los capítulos de gasto afectados y el calendario de ejecución. Los procesos se convocarán cada dos años.
- D) Las entidades públicas valencianas están obligadas a establecer mecanismos de participación para que el derecho a participar sea efectivo, con especial consideración a las dificultades de la población con déficits de competencia digital, y a las necesidades específicas de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

55. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, con relación a la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana.

- A) Las disposiciones de la ley no son de aplicación a personas físicas y jurídicas y entidades, redes o plataformas sin personalidad jurídica.
- B) Se considera una actividad de influencia la intervención en procesos de participación pública previstos en normas legales o reglamentarias.
- C) Se crea el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat, mediante el cual se facilitará la identificación pública y el control de la actividad de influencia que realizan los grupos de interés en los ámbitos de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y Les Corts.
- D) La inscripción en el Registro de Grupos de Interés se realizará previo pago de la tasa correspondiente.

56. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción:

- A) Quien presente una comunicación o lleve a cabo una revelación pública tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas.
- B) Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del informante.
- C) Quienes reciban revelaciones públicas deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad del informante en el caso que se hubiera identificado.
- D) Cualquier autoridad que reciba una comunicación y no tenga competencias para investigar los hechos relatados, deberá remitirla al delegado de protección de datos competente, dentro de los quince días siguientes a aquel en el que la hubiera recibido.

57. De acuerdo con el Sistema Interno de Información (SII-GVA), ¿qué sucede con una comunicación cuando carezca de fundamento o verosimilitud?

- A) No se investigará.
- B) Se requerirá información adicional.
- C) Se remite automáticamente al Ministerio Fiscal.
- D) Se investiga igualmente, aunque no se proporcione más información.

58. ¿Qué principios contenidos en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público serán directamente aplicables a una entidad del sector público instrumental de la Generalitat que tenga naturaleza jurídica de sociedad mercantil?

- A) La obligación de organizar, racionalizar y ordenar su personal mediante relaciones de puestos de trabajo.
- B) La obligación de aprobar anualmente una oferta de empleo público con las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
- C) Los contenidos en el Código de conducta.
- D) Los principios sobre responsabilidad disciplinaria.

59. A los efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, ¿qué se entiende como derecho de participación institucional?

- A) El derecho a participar, de forma activa y pasiva, en la elección de representantes a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados.
- B) El derecho a participar en la constitución de los órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados.
- C) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- D) El derecho individual de los empleados públicos a participar en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

60. ¿En cuál de los siguientes supuestos permite el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público que el sistema de selección sea el concurso mediante valoración de méritos?

- A) Para el acceso del personal laboral fijo.
- B) Únicamente si está expresamente previsto con carácter general para una determinada administración pública mediante la ley de función pública que se dicte en desarrollo del Estatuto.
- C) Sólo para procesos de estabilización en el empleo público.
- D) En ningún caso.

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el marco jurídico que establece el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público en relación con la evaluación del desempeño?:

- A) La evaluación del desempeño supone el reconocimiento individualizado del grado de desarrollo profesional alcanzado por el empleado público como consecuencia de la valoración de su trayectoria y actuación profesional y de la calidad de los trabajos realizados.
- B) La evaluación del desempeño se articulará a través de un sistema de ascenso por escalones consecutivos, con remuneraciones fijadas a cada uno de ellos.
- C) Los sistemas de evaluación del desempeño se fijarán mediante las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto, conforme a criterios de derecho universal a la progresión, publicidad, mérito, capacidad.
- D) Las administraciones públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación sobre el personal directivo público profesional contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana?

- A) El personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales cuando sea nombrado en puestos que integren la Dirección Pública Profesional.
- B) En la Administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario cesado en puestos que integran la Dirección Pública Profesional se le reconocerán análogas garantías a las previstas en esta ley para el personal funcionario que cesa en puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
- D) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo público profesional será fijada por el Consell, no teniendo la consideración de materia obligatoria objeto de negociación colectiva.

63. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, no formará parte de la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat:

- A) La persona titular de la dirección general competente para la gestión del personal docente.
- B) La persona titular de la Dirección General de Administración Local.
- C) La persona titular de la dirección general competente para la gestión del personal al servicio del sistema público valenciano de salud.
- D) La persona titular de la dirección general competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

64. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿podrá convocarse la provisión definitiva de un puesto de trabajo de la Administración de la Generalitat cuya clasificación haya sido modificada, sin que se haya publicado en el DOGV la relación de puestos resultante de esa modificación?

- A) Sólo excepcionalmente, cuando para atender las necesidades de prestación del servicio sea necesaria la provisión de los puestos de trabajo y siempre que la modificación no afecte a las retribuciones del puesto.
- B) Sí, siempre que la modificación no afecte a las retribuciones del puesto ni a su denominación.
- C) Sí, siempre que se trate de modificaciones, consecuencia de la aprobación de reglamentos orgánicos y funcionales, que sólo afecten a la denominación de las consellerias o de los órganos a los que estén adscritos y no a su contenido funcional.
- D) No, en ningún caso.

65. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, ¿qué sucede con las vacantes incluidas en una oferta de empleo público que no hubieran sido convocadas en el plazo establecido por razones justificadas?

- A) Se eliminarán de la oferta de empleo público.
- B) Se acumularán a la convocatoria correspondiente a la siguiente oferta de empleo público que apruebe el Consell.
- C) Se cubrirán automáticamente con personal interino.
- D) Se mantendrán vacantes, hasta la próxima publicación de las relaciones de puestos de trabajo.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con relación a la regulación que la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, hace del concurso específico?:

- A) El procedimiento de concurso específico consiste en la valoración en dos fases diferenciadas: por una parte, los méritos y, por otra, otros conocimientos, capacidades y aptitudes relacionados con las funciones específicas asignadas al puesto de trabajo convocado.
- B) Se proveerán mediante este sistema los puestos exclusivamente cuando así se establezca en la relación de puestos de trabajo o en el correspondiente instrumento de ordenación.
- C) La convocatoria deberá incluir una fase dedicada a la realización de pruebas de carácter práctico, memorias u otros sistemas similares.
- D) En los casos en los que se incluya la realización de una entrevista personal, esta versará sobre la formación académica o profesional, las experiencias y aptitudes profesionales de las personas candidatas relacionadas con el puesto de trabajo que se tenga que ejercer.

67. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que, por encargo de su administración pública y de acuerdo con los intereses de esta, pase temporalmente a prestar servicios en otra administración pública, con objeto de obtener un perfeccionamiento en técnicas profesionales y de la Administración?

- A) Servicio activo.
- B) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- C) Servicio en otras administraciones públicas.
- D) Servicios especiales.

68. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, indique la respuesta correcta.

- A) La presente ley no será de aplicación al personal al servicio del Banco de España y demás instituciones financieras.
- B) La autorización de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, en todo caso, se efectuará en razón del interés del puesto o actividad.
- C) Excepcionalmente, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley puede compatibilizar su actividad con el desempeño como cargo electo retribuido en una corporación local en régimen de dedicación exclusiva.
- D) Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

69. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿qué naturaleza tiene la Comisión de Diálogo Social del sector público instrumental de la Generalitat?

- A) Es una mesa sectorial dependiente de la Mesa General de Negociación I.
- B) Es una mesa sectorial dependiente de la Mesa General de Negociación II.
- C) Es el foro de negociación colectiva competente para determinar las condiciones comunes mínimas de trabajo del personal laboral de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.
- D) Es un órgano de consulta, debate y participación en lo relativo a las cuestiones comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.

70. De conformidad con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, y en relación con los derechos de negociación colectiva, representación y participación institucional, señale la afirmación correcta:

- A) Las juntas de personal representan al personal funcionario y laboral gestionado por la conselleria con competencias en materia de función pública.
- B) Las personas que integran las juntas de personal dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo, que serán retribuidas como de trabajo efectivo, y en ningún caso podrán ser objeto de renuncia.
- C) Las mesas de negociación se constituyen allí donde no hay juntas de personal o comités de empresa.
- D) Las mesas de negociación podrán contar con la asistencia de personal asesor que intervendrá con voz y sin voto en las deliberaciones.

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la regulación del contrato de formación en alternancia contenida en el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores?

- A) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente relacionada con la titulación requerida para concertar el contrato.
- B) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.
- C) No se podrán celebrar cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis meses.
- D) La retribución no podrá ser inferior al setenta y cinco por cien del salario mínimo interprofesional.

72. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 15 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores:

- A) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo definido.
- B) Cuando el contrato de duración determinada obedezca a circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a un año. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta dieciocho meses.
- C) Las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas.
- D) Los convenios colectivos deberán establecer planes de reducción de la temporalidad, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa.

73. Señale la respuesta correcta según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias:

- A) En el supuesto de recursos sujetos a liquidación, se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento sin tener en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la comunidad autónoma.
- B) El importe de la compensación estatal por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio, integró las necesidades de financiación en el año 2007 y se corresponde con el 85% del importe recaudado por este impuesto en el año 2007.
- C) El importe de la compensación estatal por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio, integró las necesidades de financiación en el año 2007, computado con criterio normativo actualizado por el incremento del ITE nacional.
- D) En el supuesto de recursos sujetos a liquidación, se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento teniendo en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la comunidad autónoma.

74. Según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las comunidades autónomas no podrán asumir competencias normativas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre:

- A) El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico.
- B) Los pagos a cuenta del impuesto.
- C) La escala autonómica aplicable a la base liquidable general: La estructura de esta escala deberá ser progresiva.
- D) Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

75. Indique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la instrumentación del principio de sostenibilidad financiera establecido en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) Las administraciones públicas podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
- B) El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo, del conjunto de administraciones públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
- C) La administración pública que supere su límite de deuda pública deberá realizar operaciones de endeudamiento neto mediante la emisión de más deuda pública.
- D) El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por el Consejo de Ministros para emitir deuda pública o contraer crédito.

76. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las previsiones de esta ley, así como para atender cualquier otro requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria. La información suministrada contendrá, como mínimo, en función del periodo considerado, ¿cuál de los siguientes documentos?

- A) Liquidaciones trimestrales de ingresos y gastos de las comunidades autónomas.
- B) Información de los proyectos de presupuestos iniciales o de los estados financieros iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en dichos documentos.
- C) Con carácter periódico, detalle de todas las corporaciones dependientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.
- D) Liquidación del presupuesto general o, en su caso, estados financieros iniciales, y cuentas anuales de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

77. Indique la respuesta correcta. En cuanto al límite de gasto no financiero, tal y como indica el artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
- B) El límite de gasto no financiero incluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales.
- C) Antes del 1 de noviembre de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado.
- D) Antes del 1 de agosto de cada año, las comunidades autónomas remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado.

78. Indique la opción incorrecta. Según el título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, relativo al sector público instrumental de la Generalitat, los organismos autónomos:

- A) Son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de desconcentración funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una conselleria, la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
- B) Para el desarrollo de sus funciones, los organismos autónomos dispondrán de los ingresos propios que estén autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los presupuestos de la Generalitat.
- C) El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Generalitat.
- D) El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.

79. ¿En cuál de los siguientes supuestos no ha de recabarse el informe previo de la conselleria con competencias en materia de hacienda, previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental?

- A) En la aprobación de todos aquellos acuerdos que suponen modificación de las condiciones retributivas de su personal.
- B) En la tramitación de los proyectos de convenios cuando su vigencia se extienda a un plazo superior a un ejercicio.
- C) En proyectos de convenios mediante los cuales se instrumentan subvenciones de carácter nominativo previstas en la ley de presupuestos.
- D) En la tramitación de normas que afecten a la estructura orgánica y funcional de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público de la Generalitat.

80. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La ordenación del pago es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta el pago correspondiente.
- B) Compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se autoriza, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos reconocidos previamente.
- C) La aprobación del gasto inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública de la Generalitat.
- D) Propuesta de pago es el acto por el que las obligaciones de la hacienda pública de la Generalitat se extinguen bien por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos la ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.

81. En relación con los pagos a justificar, ¿quién será responsable, en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de la rendición de la cuenta?

- A) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar.
- B) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- C) La subsecretaría de cada conselleria.
- D) La secretaría autonómica competente en materia de hacienda.

82. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la vigente Ley de presupuestos de la Generalitat, corresponde a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta, en su caso, de las consellerias interesadas, la autorización de las siguientes modificaciones presupuestarias:

- A) Las modificaciones en la relación de objetivos de los programas.
- B) La inclusión, modificación o supresión de fondos finalistas.
- C) Las transferencias para la aplicación del Fondo de Contingencia.
- D) La inclusión y supresión de líneas de subvención o de transferencias no contempladas en planes o programas sectoriales previamente aprobados por el Consell, así como la variación de los datos esenciales de las mismas.

83. Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias y no devengarán interés alguno.
- B) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones presupuestarias y no devengarán interés alguno.
- C) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias y devengarán intereses.
- D) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones presupuestarias y devengarán intereses.

84. Señale la respuesta incorrecta. En relación con la regulación de la deuda pública contenida en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) El capital tomado a préstamo mediante operaciones de crédito concertadas con personas físicas constituye deuda de la Generalitat.
- B) El importe de las operaciones de endeudamiento concertadas a un plazo superior a doce meses se destinará exclusivamente a financiar gastos financieros.
- C) En las operaciones de endeudamiento concertadas a un plazo superior a doce meses la cuantía de las anualidades, incluyendo los intereses y la amortización, no excederán del 25 por ciento de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual de la Generalitat.
- D) La creación de deuda de la Generalitat habrá de ser autorizada por ley.

85. Señale la respuesta correcta. En cuanto al régimen de avales, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, dispone que:

- A) La Generalitat podrá prestar garantías a las operaciones de crédito, o a las obligaciones de contenido económico contraídas por empresas o entidades de cualquier naturaleza, públicas o privadas. Las garantías tendrán la forma de aval y serán autorizados por el Consell mediante decreto a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- B) El importe total de los avales a autorizar en cada ejercicio se fijará en la correspondiente ley de presupuestos de la Generalitat. Este límite anual de avales se entenderá referido al principal más los intereses de las operaciones avaladas.
- C) El aval concedido no podrá garantizar más que el pago del principal y de los intereses, salvo que la ley de presupuestos o el acuerdo de concesión dispongan expresamente otra cosa.
- D) Trimestralmente, la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda rendirá cuentas ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, acerca de las incidencias que se hayan producido en la concesión, aumento y cancelación de los avales.

86. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, y con el Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat:

- A) La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de los precios públicos establecidos por la prestación de servicios de la Generalitat corresponde a la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- B) Serán sujetos pasivos las herencias yacentes.
- C) Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten o se beneficien de la prestación del servicio o de la realización de la actividad.
- D) La cuantía de los precios públicos cubrirá, como mínimo, los costes económicos originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades.

87. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas:

- A) En las tasas por utilización privativa de bienes de dominio público, la base imponible deberá tener en consideración el coste de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas.
- B) En las tasas por aprovechamiento especial de bienes de dominio público, el hecho imponible deberá tener en consideración el coste de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas.
- C) En las tasas por prestación de servicios, para establecer la cuantía de la cuota íntegra se tomarán en consideración tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste, excluidos los financieros.
- D) En las tasas por realización de actividades, para establecer la cuantía de la cuota íntegra se tomarán en consideración tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste.

88. Según lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no es un principio contable público:

- A) El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.
- B) La continuidad de la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- C) Los criterios contables variarán de un ejercicio a otro manteniendo cierto grado de precaución.
- D) Se deberá de mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.

89. Señale la respuesta incorrecta. Según lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat sujetas a auditoría deberán formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico.
- B) La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Generalitat pueda formar la Cuenta General de la Generalitat con las cuentas recibidas.
- C) Será cuentadante el personal funcionario que tenga a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración de la Generalitat.
- D) El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el remanente de tesorería.

90. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos.
- B) El Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o de la auditoría pública, en sustitución de la función interventora en los órganos de la Administración de la Generalitat.
- C) La intervención material del pago tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se acomodan al presupuesto monetario mensual de la conselleria a la que corresponde el mismo.
- D) Reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas.

91. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las actuaciones de control financiero se documentarán en informes que deberán ajustarse a lo establecido en su normativa reguladora y a la periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento para su elaboración que determine:

- A) La Intervención General de la Generalitat.
- B) La conselleria competente en materia de hacienda.
- C) El Consell.
- D) La Intervención Delegada.

92. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Las recomendaciones y directivas serán vinculantes.
- B) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos.
- C) El dictamen será obligatorio en todos sus elementos.
- D) El reglamento y la decisión son obligatorios en todos sus elementos.

93. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) La libre circulación de trabajadores implica el derecho de permanecer en el territorio de un estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
- B) A efectos de los controles de las personas en las fronteras interiores, las personas apátridas se asimilarán a los nacionales de estados miembros.
- C) Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento se aplicarán, en lo que respecta al estado miembro interesado, a las actividades que, en dicho estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público.
- D) La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades asalariadas y su ejercicio.

94. Indique quién no forma parte de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, según su ley reguladora (Ley 2/1997, de 13 de marzo):

- A) El titular del ministerio competente en materia de administraciones públicas.
- B) El titular del ministerio competente en materia de asuntos exteriores.
- C) El titular de la Secretaría de Estado para las administraciones territoriales.
- D) El titular de la consejería que, como responsable de los asuntos que integran el ámbito de materias de la misma, sea designado por cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus normas de organización interna.

95. ¿Cuál de los siguientes aspectos no figura como objeto de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana?

- A) Promover la universalidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, garantizando, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, el derecho subjetivo al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
- B) Ordenar y regular los servicios sociales en la Comunitat Valenciana.
- C) Delimitar las formas de colaboración entre las diferentes entidades municipales y supramunicipales y la Generalitat para garantizar la adecuada financiación económica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
- D) Garantizar el derecho subjetivo a una prestación económica para cubrir las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de las mismas.

96. Señale cuál de los siguientes no es un objetivo fundamental recogido en el artículo 2 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias:

- A) Promover la autoprotección mediante la información y sensibilización de los ciudadanos, empresas e instituciones.
- B) La regulación de los estudios encaminados a identificar, estudiar y prevenir el bienestar humano y el entorno físico.
- C) Analizar la vulnerabilidad del territorio de la Comunitat Valenciana para la elaboración de los distintos mapas de riesgos, entendidos estos como la representación cartográfica de las zonas que pudieran resultar afectadas por situaciones susceptibles de generar un riesgo.
- D) Establecer la estructura de coordinación, las comunicaciones, el sistema de mando y el control común de los distintos órganos y entidades que actúan en respuesta a la emergencia.

97. Señale cuál de los siguientes órganos no ejerce funciones de coordinación de policía local, según el artículo 4 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:

- A) La conselleria competente en materia de interior.
- B) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
- C) La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- D) El Consell.

98. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano, las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano serán:

- A) En el caso de las públicas, creadas mediante ley de Les Corts; en el caso de las privadas, reconocidas mediante decreto del Consell.
- B) En el caso de las públicas, creadas por decreto del Consell; en el caso de las privadas, reconocidas mediante el Acuerdo del Consell que apruebe sus estatutos.
- C) Creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante decreto del Consell.
- D) Creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante ley de Les Corts.

99. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana, en relación con la atención farmacéutica prestada en las oficinas de farmacia, los ciudadanos o ciudadanas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana gozan de los siguientes derechos:

- A) A obtener los medicamentos que precisen para atender sus necesidades habituales y las urgentes.
- B) A que la elaboración, distribución y dispensación de los medicamentos y demás productos farmacéuticos y sanitarios estén sujetas y cumplan las garantías de calidad y pureza establecidas por la Farmacopea Europea del Consejo de Europa, la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y otras reglamentaciones vigentes.
- C) A conocer la identidad y cualificación profesional de la persona que les atiende cuando acuden a una oficina de farmacia y a ser atendido por el farmacéutico responsable, si lo solicitan.
- D) A acceder a las bases de datos de los sistemas de información sobre suministros de medicamentos de la Generalitat.

100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo con lo que establece el Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana?

- A) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- B) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública. Su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana tendrá efectos meramente de publicidad.
- C) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública, pero los actos y contratos realizados en nombre de ellas por sus socios no serán válidos hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- D) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública, pero los actos frente a terceros no serán válidos hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

101. A los efectos del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, se entiende como "tutor o tutora de Formación Profesional Dual":

- A) La persona que designa el centro educativo para coordinar, desarrollar y realizar un seguimiento de la formación en el centro educativo y en la empresa en Formación Profesional Dual.
- B) La persona que designa la empresa para tutorizar e instruir al alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa en el centro de trabajo en los términos programados.
- C) La persona que designa la dirección general competente en materia de Formación Profesional como nexo entre el centro educativo y la empresa.
- D) La persona que designa la dirección general competente en materia de Formación Profesional para tutorizar e instruir al alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa y realizar el seguimiento de la formación.

102. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 4 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, la política turística del Consell se orientará, entre otros objetivos, a:

- A) Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a gozar de un turismo accesible e inteligente.
- B) Adecuar el territorio turístico y el paisaje en que se ejerce la actividad.
- C) Velar por la difusión y el respeto en el exterior de la Comunitat Valenciana de los productos con denominación de origen valenciana.
- D) Adecuar el producto a las necesidades de la demanda.

103. Señale cuál de los siguientes es un derecho básico de las personas consumidoras y usuarias, según el artículo 4 del Decreto legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana:

- A) Derecho a disponer de procedimientos eficaces de protección de sus derechos, en especial ante aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
- B) Derecho a conocer el origen y las condiciones de producción de los bienes, incluyendo las prácticas laborales y el impacto social de las empresas proveedoras.
- C) Derecho a la accesibilidad universal de todos los bienes y servicios del mercado.
- D) Derecho a obtener información sobre la responsabilidad social corporativa y principios éticos empresariales bajo los que operen los proveedores de bienes y servicios con las personas consumidoras y usuarias.

104. Indique la respuesta incorrecta. La Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, establece como objetivos de la misma:

- A) Mejorar las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- B) Mitigar los efectos del cambio climático.
- C) Conservar el patrimonio genético asociado a la actividad agraria tradicional de la Comunitat Valenciana.
- D) Crear y promover las condiciones para reducir y eliminar los factores de riesgo de despoblamiento a través de las oportunas medidas agrarias.

105. Indique la respuesta incorrecta de acuerdo con la normativa sectorial de la Generalitat Valenciana:

- A) La elaboración del Plan de seguridad alimentaria será coordinado por la conselleria competente en materia de sanidad, de acuerdo con la Ley de salud de la Comunitat Valenciana.
- B) El régimen sancionador en materia de seguridad alimentaria viene regulado en la Ley reguladora de la alimentación, de la Generalitat Valenciana.
- C) La promoción de la reestructuración parcelaria se considerará línea prioritaria de actuación, según la Ley de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- D) El fomento de métodos de producción y de gestión de las explotaciones agrarias respetuosos con la protección medioambiental y paisajística, se considerará línea prioritaria de actuación, según la Ley de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.

106. ¿Cuál de las siguientes materias, referidas todas al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, no se regula en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana?

- A) El régimen de autorización de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario.
- B) La gestión y explotación de instalaciones públicas de abastecimiento en alta, de evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad local.
- C) La realización de obras de infraestructura para abastecimiento de aguas de carácter general.
- D) El régimen económico financiero preciso para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales, incluidos los sistemas antidesbordamiento asociados a colectores generales.

107. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no se adecua a la clasificación de espacios naturales protegidos prevista en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, ni en la Red Natura 2000?

- A) Zonas de Especial Protección para las Aves.
- B) Monumentos naturales.
- C) Reservas naturales municipales.
- D) Paisajes protegidos.

108. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, la misma es de aplicación en el ámbito de competencias de la Generalitat a:

- A) Puertos y marinas, quedando excluidas de este concepto las marinas interiores.
- B) Cualquier infraestructura de acceso de embarcaciones al mar.
- C) Playas interiores.
- D) Instalaciones de abrigo y atraque para embarcaciones deportivas situadas en terrenos interiores adyacentes a la línea de costa y dotadas de canal de acceso permanente al mar.

109. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano:

- A) Los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana no forman parte del patrimonio cultural valenciano.
- B) Todo bien mueble, inmueble o inmaterial que forme parte del patrimonio cultural valenciano formará parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
- C) Aquellos municipios que cuenten con "Catálogo de bienes y espacios protegidos" no disponen de especial preferencia para la suscripción de convenios de colaboración con la Generalitat.
- D) Podrán expropiarse por la Generalitat, por causa de interés social, los inmuebles que perturben o impidan la contemplación de un bien incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

110. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano:

- A) El personal funcionario de los cuerpos superiores de la Administración especial, adscrito a la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural y, con funciones sobre el patrimonio cultural, tendrá la consideración de agente de la autoridad.
- B) La Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano se define como un órgano asesor de la Generalitat en materia de patrimonio cultural valenciano.
- C) Cualquier cambio de uso de bienes inventariados deberá ser autorizado por la conselleria competente en materia de patrimonio cultural.
- D) Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica de Relevancia Patrimonial, forman parte del patrimonio cultural valenciano, pero no del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

111. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
- B) Todos los residentes en España tienen derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada. La comunidad participará en las plusvalías que genere la especulación urbanística de la utilización del suelo.
- C) Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La legislación administrativa sancionará los atentados contra este patrimonio.
- D) Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán, particularmente, las necesidades específicas de los menores y ancianos.

112. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 167.3 de la Constitución, la solicitud de referéndum respecto a la reforma constitucional deberá efectuarse:

- A) Dentro de los quince días siguientes a partir de la promulgación y sanción real, a solicitud de una quinta parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- B) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- C) Dentro de los veinte días siguientes a partir de la promulgación, en todo caso.
- D) Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

113. Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:

- A) El fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- B) El rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
- C) El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
- D) Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

114. ¿Qué nivel de protección otorga la Constitución al derecho a la objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar obligatorio?

- A) Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de este derecho, que se tutelará de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) de la Constitución. Además, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- B) La ley que lo desarrolle será susceptible de recurso de inconstitucionalidad. Además, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- C) Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de este derecho, que se tutelará de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) de la Constitución. Pero no se puede recabar su tutela por un ciudadano mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ni directamente ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- D) Sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.

115. Señale la respuesta incorrecta:

- A) Según el artículo 8 de la Constitución, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
- B) De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
- C) Según el artículo 45 de la Constitución, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
- D) De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

116. Según el artículo 5 la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes no es una función del Consejo de Ministros?

- A) Declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio.
- B) Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.
- C) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
- D) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración general del Estado.

117. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- A) Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado.
- B) En el nombramiento de las personas titulares de las vicepresidencias y los ministerios se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto.
- C) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del Gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos.
- D) La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real decreto del presidente del Gobierno, debiendo recaer, en otro miembro del Gobierno o en un secretario de Estado.

118. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 103 de la Constitución, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con:

- A) La Constitución.
- B) Su normativa reglamentaria.
- C) La ley.
- D) Una ley orgánica.

119. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) La Administración general del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
- B) La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real decreto del presidente del Gobierno.
- C) Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.
- D) Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización de los ministerios de Hacienda y Presidencia.

120. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Las delegaciones de Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de la Presidencia.
- B) Las subdelegaciones del Gobierno contarán, en todo caso, con una secretaría general.
- C) Podrán crearse por real decreto ley subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
- D) Reglamentariamente, se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración general del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupos A1 o A2.

121. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación política, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- B) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- C) Las Fuerzas Armadas, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
- D) El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

122. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Ministerio Fiscal es incorrecta, según el artículo 124 de la Constitución:

- A) El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
- B) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica.
- C) El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de imparcialidad y legalidad.
- D) Una ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

123. Señale la respuesta correcta. Con la finalidad de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Constitución establece:

- A) Una asignación fija en los presupuestos generales del Estado para gastos de inversión destinada a las comunidades autónomas más desfavorecidas.
- B) Un Fondo de Cohesión cuyos recursos se distribuirán por las Cortes Generales entre comunidades autónomas, en su caso.
- C) Una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto de las comunidades autónomas inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio.
- D) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre comunidades autónomas y provincias, en su caso.

124. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- B) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
- C) En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
- D) Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de subordinación a la hacienda estatal y de reciprocidad entre todos los españoles.

125. Señale cuál de los siguientes no es un recurso de las comunidades autónomas según el artículo 157 de la Constitución:

- A) Cotizaciones sociales.
- B) Ingresos de derecho privado.
- C) El producto de las operaciones de crédito.
- D) Recargos sobre impuestos estatales.

126. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el valenciano y el castellano:

- A) Son los idiomas oficiales en la Comunitat Valenciana, teniendo todos el derecho y la obligación de conocerlos y usarlos.
- B) Son las lenguas propias de la Comunitat Valenciana.
- C) Tendrán delimitado por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, pudiendo quedar exceptuadas de su enseñanza y uso en función de ello.
- D) Son los idiomas oficiales en la Comunitat Valenciana, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su lengua.

127. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) Los poderes públicos velarán por los derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas.
- B) La Generalitat garantizará el uso de la escritura propia de los ciegos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
- C) Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat tramiten sus asuntos en el menor plazo posible y a gozar de servicios públicos gratuitos.
- D) La Generalitat garantizará una vivienda accesible y digna a los ciudadanos valencianos.

128. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València estarán las sedes de:

- A) El palacio de la Generalitat, Les Corts, el Consell y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, únicamente.
- B) Les Corts, el Consell y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, únicamente.
- C) Les Corts y el Consell, únicamente.
- D) El palacio de la Generalitat, Les Corts y el Consell, únicamente.

129. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, mediante una ley de Les Corts:

- A) Se elaborará la Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comunitat Valenciana.
- B) La Generalitat creará un cuerpo único de la policía autónoma de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat podrá transferir o delegar en las mancomunidades de Municipios que se constituyan la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- D) Los residentes en el extranjero que hayan tenido en cualquier momento vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España gozarán de los derechos políticos definidos en el Estatuto de Autonomía.

130. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, los convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia que celebre la Generalitat con el Estado o con otras comunidades autónomas:

- A) Deberán ser aprobados por las Cortes Generales.
- B) No son posibles porque los celebra la Comunitat Valenciana, a través del Consell, no la Generalitat.
- C) No requieren comunicación a las Cortes Generales porque no se trata de acuerdos de cooperación.
- D) Deberán ser aprobados por Les Corts Valencianes y comunicados a las Cortes Generales.

131. ¿Cuál de los siguientes tributos no tiene su rendimiento cedido, ya sea total o parcialmente, a la Comunitat Valenciana, según el artículo 73 de su Estatuto de Autonomía?

- A) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
- B) Los Tributos sobre el juego.
- C) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
- D) El Impuesto sobre Viviendas Vacías.

132. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat:

- A) Ejercer la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de servicios sociales e integración.
- B) La organización, administración y gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro del territorio de la Comunitat Valenciana
- C) La ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
- D) La recaudación de las cuotas de cotización a la Seguridad Social.

133. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, la Generalitat tiene competencia:

- A) De ejecución de la legislación del Estado, únicamente.
- B) De desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca.
- C) Exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado.
- D) Exclusiva, a todos los efectos.

134. Según el Reglamento de Les Corts, ¿a quiénes de los siguientes no les corresponde la iniciativa legislativa ante Les Corts Valencianes?

- A) A los partidos políticos con representación parlamentaria.
- B) A las propias Corts Valencianes.
- C) Al Consell.
- D) A las ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo con lo que establezca la ley prevista por el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía y el Reglamento de Les Corts.

135. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 141 del Reglamento de Les Corts, el debate y votación sobre la convalidación o derogación de un decreto ley se realizará:

- A) En la Mesa de Les Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- B) En la correspondiente comisión parlamentaria, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- C) En el Pleno de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- D) En el Pleno de Les Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los treinta días siguientes a su promulgación.

136. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana:

- A) La convocatoria de elecciones a Les Corts Valencianes se realizará mediante decreto del presidente de la Generalitat.
- B) En las elecciones a Les Corts Valencianes la circunscripción electoral será la provincia.
- C) A cada una de las tres provincias le corresponden un mínimo inicial de 25 diputados.
- D) En la atribución de escaños de acuerdo con los resultados del escrutinio, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 % de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.

137. Señale cuál de las siguientes es una causa de cese del president de la Generalitat recogida en el artículo 8 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Por pérdida de la condición de diputado de Les Corts.
- B) En los casos de denegación de una moción de confianza.
- C) Por incompatibilidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y no subsanada en el plazo de diez días.
- D) Por incapacidad permanente declarada por la autoridad competente en materia de Seguridad Social.

138. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, compete al Consell:

- A) Disolver Les Corts y convocar elecciones a las mismas, a propuesta del president.
- B) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas, o en su caso, crearlas, para el ejercicio de las competencias de la Generalitat.
- C) Nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del president.
- D) La interposición de cuestiones de inconstitucionalidad.

139. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Los decretos del president pueden ser disposiciones de carácter general o actos singulares que serán firmados por el president y por el conseller o consellers correspondientes.
- B) Los decretos del president pueden ser disposiciones de carácter general o actos singulares jerárquicamente superiores a los del Consell.
- C) Las órdenes de las comisiones delegadas del Consell serán firmadas por el presidente de la comisión y refrendadas por el president.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

140. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los anteproyectos de ley elaborados por la consellería competente:

- A) Irán acompañados de estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad e informe facultativo de la Abogacía de la Generalitat.
- B) No son tales, porque las consellerías no elaboran anteproyectos de ley.
- C) Irán acompañados, entre otros, de memoria económica sobre la estimación del coste previsto e informe preceptivo del subsecretario o subsecretarios competentes.
- D) Se tramitarán sin poder prescindir de ningún trámite, ni siquiera por razones de urgencia.

141. Según la jerarquía establecida en el artículo 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿qué normas se incardinan entre los decretos del president y las órdenes de las comisiones delegadas del Consell?

- A) Decretos del Consell.
- B) Ninguna.
- C) Disposiciones de órganos superiores por el orden de su jerarquía.
- D) Órdenes de consellerías.

142. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, es función de los directores generales:

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Ejercer las facultades inherentes al sector o actividad de la competencia material que tengan atribuida por la norma de creación del órgano.
- C) Elevar semestralmente a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.
- D) Informar los asuntos que cada conseller deba someter al Pleno del Consell o al president de la Generalitat.

143. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los secretarios autonómicos:

- A) No forman parte del Consell pero pueden asistir a sus reuniones, pudiendo ejercer la secretaría del Consell.
- B) Pueden integrarse en las comisiones delegadas del Consell junto al president, los vicepresidentes y los consellers, en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, de interés común a algunos departamentos, se considere oportuno.
- C) Forman parte de la comisión de secretarios autonómicos y subsecretarios para preparar las reuniones del Consell, que será presidida por el miembro con la antigüedad más ininterrumpida en el cargo.
- D) Son órganos de apoyo y asesoramiento a los consellers.

144. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los subsecretarios tienen competencia:

- A) Para elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de las consellerías.
- B) Para impulsar y coordinar la consecución de los programas y la ejecución de los proyectos que desempeñen los centros directivos de la consellería, controlando y supervisando el cumplimiento de los objetivos que fije el conseller competente.
- C) Proponer al Consell, para su aprobación, la estructura y organización de sus respectivas consellerías.
- D) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las direcciones generales cuyos actos no agoten la vía administrativa.

145. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Corresponde al president de la Generalitat solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo de Les Corts, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
- B) Compete al Consell proponer a Les Corts, para su debate y aprobación, los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
- C) Los servicios periféricos de las consellerías serán la expresión organizativa del principio de desconcentración que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.
- D) La responsabilidad patrimonial de la Administración pública de la Generalitat será exigible por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.

146. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de creación de la Academia Valenciana de la Lengua:

- A) Compete a la Academia Valenciana de la Lengua velar por el uso normal del valenciano y defender su denominación y entidad.
- B) Las decisiones de la Academia Valenciana de la Lengua, en el ejercicio de sus funciones, deberán ser observadas por todas las instituciones de la Generalitat.
- C) La Academia Valenciana de la Lengua podrá tener relaciones horizontales con las diversas entidades normativas de las otras lenguas del Estado.
- D) La Academia Valenciana de la Lengua es una institución de carácter público, adscrita a Les Corts.

147. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, este no podrá investigar las actuaciones e inactividades de:

- A) La Administración de justicia en la Comunitat Valenciana, en todos aquellos aspectos vinculados con sus medios personales y materiales sobre los que la Generalitat ostente competencias.
- B) Las actividades materialmente administrativas de las instituciones estatutarias y de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
- C) Las actividades meramente administrativas de las subdelegaciones del Gobierno en Alicante, Castellón y Valencia.
- D) Las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, así como los organismos y entidades que dependan de ellas, sea cual sea la forma de su vinculación jurídica.

148. Señale la respuesta correcta. Dentro del sector público valenciano integrado por las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, no le corresponde a la Sindicatura de Comptes fiscalizar la percepción por personas físicas o jurídicas de:

- A) Entregas dinerarias sin contraprestación.
- B) Ingresos de los partidos políticos procedentes de aportaciones de sus militantes.
- C) Patrocinios a empresas que exhiban en logotipo de la Generalitat.
- D) Convenios que no comporten obligaciones económicas para la Generalitat.

149. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, los dictámenes del Comité Econòmic i Social sobre planes y programas que el Consell pueda considerar de especial trascendencia en materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la Comunitat Valenciana son:

- A) Emitidos con carácter previo, preceptivo y vinculante.
- B) Emitidos con carácter facultativo y no vinculante.
- C) Emitidos con carácter no preceptivo ni vinculante.
- D) Emitidos con carácter previo, preceptivo y no vinculante.

150. ¿En cuál de los siguientes casos no es preceptivo consultar al Consell Jurídic Consultiu, según el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana?

- A) Expedientes de reclamaciones de cuantía igual o superior a 30.000 euros que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las corporaciones locales, a las universidades públicas y a las otras entidades de derecho público.
- B) Los conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos del Consell.
- C) Expedientes de revisión de oficio de los actos administrativos.
- D) Expedientes de recursos extraordinarios de revisión.

151. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Sindicatura de Comptes, según la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes?

- A) La fiscalización o control externo de la gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas.
- B) El control de los partidos políticos, las coaliciones o agrupaciones de electores exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de subvenciones y/o asignaciones para gastos electorales procedentes de los presupuestos de la Generalitat.
- C) Emitir dictamen con carácter previo, preceptivo y no vinculante, sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la Comunitat Valenciana, así como planes y programas que el Consell pueda considerar de especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias.
- D) El asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la institución parlamentaria.

152. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo determinará las modalidades de ejercicio del derecho de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa:

- A) Con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario, previa aprobación del Consejo y de la Comisión.
- B) Con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Consejo y de la Comisión.
- C) No dispone de dicha atribución, por cuanto corresponde a la Comisión.
- D) No dispone de dicha atribución, por cuanto corresponde al Consejo.

153. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de la Unión Europea:

- A) El Consejo de la Unión Europea (Consejo) dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales.
- B) El Consejo Europeo ejerce funciones legislativas ordinarias y especiales.
- C) El Consejo de Europa ejerce funciones legislativas en derecho comunitario.
- D) El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, pero no ejercerá función legislativa.

154. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en el ámbito de:

- A) La agricultura y la pesca.
- B) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
- C) Las redes transeuropeas.
- D) El mercado interior.

155. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la competencia compartida entre la Unión y los estados miembros se aplicará, entre otros, al ámbito de:

- A) La unión aduanera.
- B) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
- C) La política comercial común.
- D) La energía.

156. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 7 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo al acoso sexual y acoso por razón de sexo:

- A) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad.
- B) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- C) El condicionamiento de un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo.
- D) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de cualquier naturaleza que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

157. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, las administraciones públicas valencianas:

- A) Establecerán planes anuales de formación con el fin de facilitar el acceso de las mujeres a puestos directivos.
- B) Garantizarán en los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública y privada, la emisión de programas cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer.
- C) Incorporarán en el régimen de la función pública valenciana el código de conducta contra el acoso laboral a las empleadas públicas.
- D) Pondrán en marcha los medios necesarios para garantizar el lenguaje no-sexista en los escritos administrativos.

158. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres:

- A) La Generalitat garantizará que las medidas de apoyo a la inserción laboral contemplen especialmente a las mujeres discapacitadas, sobre todo en aquellos aspectos que puedan redundar en el mejor mantenimiento de su estado de salud.
- B) Corresponde a la Defensoría de la Igualdad de Género implementar un servicio específico de promoción de la igualdad a través de la Red Valenciana de Igualdad.
- C) El Consell de la Generalitat incorporará a los planes de empleo valenciano medidas específicas de igualdad para favorecer el acceso de las mujeres a su primer trabajo.
- D) La administración autonómica ampliará la red pública de escuelas infantiles y guarderías laborales en las empresas, o prestaciones económicas equivalentes, en los períodos extraescolares, con el fin de hacer compatible el trabajo con la maternidad y la paternidad a aquellas trabajadoras y trabajadores con descendencia de menos de tres años de edad y en período de vacaciones a los mayores de tres años.

159. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

- A) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo de las trabajadoras víctimas de violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas sin necesidad de aportar justificación documental.
- B) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, entre otros, y en los términos previstos en el Estatuto de los trabajadores, al cambio de centro de trabajo.
- C) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
- D) El tiempo de suspensión del contrato laboral de la trabajadora víctima de violencia de género se considerará como periodo de cotización efectiva a los efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

160. Señale la respuesta incorrecta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión.
- B) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales tendrán el derecho de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión.
- C) Los estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica en euros, para las cuales será necesaria la aprobación del Banco Central Europeo en cuanto al volumen de emisión.
- D) El Banco Central Europeo será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas.

**CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES D'ACCÉS
AL COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, A1-01, COS
GENERAL**

**TORN LLIURE, PERSONES AMB DISCAPACITAT I
MALALTIA MENTAL**

CONVOCATÒRIA 1/24

PRIMER EXERCICI

PRIMERA PART

TEMPS REALITZACIÓ:

(4 HORES)

1. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 1 del Codi Civil, quan formaran part de l'ordenament jurídic espanyol les normes contingudes en els tractats internacionals?

- A) Després de l'aprovació pel Consell de Ministres.
- B) Immediatament després de ser ratificats per Espanya.
- C) Quan siguin integrats a l'orde intern mitjançant la seua publicació oficial en el *Boletín Oficial del Estado*.
- D) Després de la ratificació pel Congrés dels Diputats.

2. Assenyale l'opció correcta. Segons la Constitució, els decrets llei hauran de ser immediatament sotmesos a debat i votació de totalitat en el Congrés dels Diputats, convocat a este efecte si no estiguera reunit, en el termini de:

- A) Els vint dies següents a la promulgació.
- B) Els trenta dies següents a la promulgació.
- C) Els quinze dies següents a la promulgació.
- D) Els seixanta dies següents a la promulgació.

3. Assenyale l'enunciat correcte. Segons la Constitució i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) En l'exercici de la potestat reglamentària, les administracions públiques actuaran d'acord amb els principis de subsidiarietat, promocionalitat, austeritat, transformació i resiliència.
- B) El Congrés exercix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i les lleis.
- C) Els tribunals controlen la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació administrativa, així com el sotmetiment d'esta als fins que la justifiquen.
- D) Les lleis podran inhabilitar directament autoritats dependents o altres organismes que tinguen atribuïda esta potestat per a aprovar normes en desplegament o aplicació d'estes, quan la naturalesa de la matèria així ho exigisca.

4. Assenyale l'enunciat correcte. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa reguladora que es propose haurà de contindre la regulació imprescindible per a atendre la necessitat que calga cobrir amb la norma, després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als destinataris.
- B) Les disposicions administratives s'ajustaran als criteris de descentralització vertical establits per les lleis.
- C) En aplicació del principi de proporcionalitat, la iniciativa normativa ha d'evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seua aplicació, la gestió dels recursos públics.
- D) Els reglaments i disposicions administratives no podran vulnerar la Constitució o les lleis ni regular aquelles matèries que la Constitució o els estatuts d'autonomia reconeixen de la competència de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

5. Segons la Llei orgànica 2/1987, de 18 de maig, de conflictes jurisdiccionals, davant de quin òrgan podrà formalitzar un conflicte negatiu de jurisdicció la persona que vera rebutjat el coneixement d'un assumpte del seu interès per un òrgan administratiu de la Generalitat?

- A) Davant del Consell.
- B) Davant de l'òrgan judicial competent per la matèria.
- C) Davant del Tribunal de Conflictes de Jurisdicció.
- D) Cap. Els particulars, encara que siguin interessats, no són competents per a interposar conflictes de jurisdicció.

6. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posen fi a la via administrativa:

- A) Les resolucions dels recursos d'alçada.
- B) Els acords, els pactes, els convenis o els contractes que no tinguen la consideració de finalitzadors del procediment.
- C) Les resolucions dels òrgans administratius que manquen de superior jeràrquic, llevat que per estos s'establisca el contrari.
- D) La resolució administrativa dels procediments de responsabilitat patrimonial, excepte que el tipus de relació que se'n derive siga privat.

7. Respecte de la potestat reglamentària regulada en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyalen l'afirmació que és correcta:

- A) Els reglaments i disposicions administratives, sense perjudici de la seua funció de desenrotllament o col·laboració respecte a la llei, no podran tipificar delictes, faltes o infraccions administratives, establir penes o sancions, així com tributs, exaccions parafiscals o altres càrregues o prestacions personals o patrimonials de caràcter públic.
- B) Els reglaments i disposicions administratives no podran vulnerar la Constitució o les lleis, però sí regular les matèries que la Constitució o els estatuts d'autonomia reconeixen de la competència de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
- C) L'exercici de la potestat reglamentària correspon únicament al Govern de la nació i als òrgans de govern de les comunitats autònomes, de conformitat amb el que s'estableix en les seues respectives estatuts.
- D) Les disposicions administratives s'hauran d'ajustar a l'orde de jerarquia que estableixen les lleis. Les disposicions administratives podran vulnerar els preceptes d'una altra de rang superior quan un informe del Consell d'Estat així ho autoritze.

8. Segons la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, indique la resposta correcta en relació amb les exigències de qualitat normativa:

- A) La iniciativa normativa ha de disposar d'un marc normatiu estable i estar redactada en el llenguatge jurídic administratiu especialitzat que corresponga.
- B) El Consell ha d'exercir la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de manera que les normes complisquen, entre altres, els principis d'eficàcia, eficiència i proporcionalitat propis de la bona regulació.
- C) Les iniciatives normatives, entre altres aspectes i sense cap preferència, han de considerar les mesures que siguin menys restrictives per als drets de les persones.
- D) L'adequació als principis de bona regulació normativa dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament ha d'estar suficientment justificada en l'articulat de la disposició corresponent.

9. Assenyalen la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) En l'àmbit de la Generalitat, les normes que siguin conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària s'ajusten a la següent jerarquia: decrets del president, decrets del Consell, ordes de les comissions delegades del Consell, ordes de conselleries i les disposicions d'òrgans inferiors per l'orde de la seua jerarquia.
- B) No existixen els decrets del Consell relatius a actes singulars.
- C) Adoptaran la forma d'orde de conselleria les disposicions conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària dels titulars d'estes, que quedarà circumscrita a les matèries del seu departament.
- D) En cap cas en l'exercici de la potestat reglamentària es podran restringir drets individuals.

10. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les sentències que, sent susceptibles de cassació, hagen sigut dictades per les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia seran recurribles davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem:

- A) Sempre que es tracte de recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
- B) Només si el recurs pretén fonamentar-se en infracció de normes de dret estatal o de la Unió Europea que siga rellevant i determinant de la decisió impugnada, sempre que hagen sigut invocades oportunament en el procés o considerades per la sala sentenciadora.
- C) Només quan es tracte de recursos contra disposicions generals de la comunitat autònoma o quan el recurs es fonamente en infracció de normes de dret estatal.
- D) En cap cas.

11. Segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, quina de les següents causes podria ser declarada pel Consell, davant de l'execució d'una sentència ferma, per a expropiar els drets o els interessos legítims reconeguts en esta davant de l'Administració?

- A) El perill cert d'alteració greu del lliure exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans.
- B) La greu pèrdua econòmica per a la Hisenda de la Generalitat que afecte el muntant global de la llei de pressupostos.
- C) La pèrdua de la integritat del territori nacional.
- D) El temor fundat de guerra.

12. Segons la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, qui dels següents pot plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat?

- A) Un ciutadà espanyol.
- B) Un partit polític.
- C) Un jutge o tribunal.
- D) El Govern.

13. Assenyale quina de les següents afirmacions sobre el recurs d'empara segons la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, és incorrecta:

- A) Podran comparéixer en el procés d'empara constitucional, amb el caràcter de demandat o amb el de coadjuvant, les persones afavorides per la decisió, acte o fet en raó del qual es formule el recurs que ostenten un interès legítim en este.
- B) La interposició del recurs d'empara suspendrà els efectes de l'acte o sentència impugnats.
- C) Quan el Tribunal Constitucional conega del recurs d'empara respecte de decisions de jutges i tribunals, limitarà la seua funció a concretar si s'han violat drets o llibertats del demandant i a preservar o restablir estos drets o llibertats, i s'abstindrà de qualsevol altra consideració sobre l'actuació dels òrgans jurisdiccionals.
- D) Si el recurs d'empara es promou pel Defensor del Poble o el Ministeri Fiscal, la sala competent per a conéixer de l'empara constitucional ho ha de comunicar als possibles perjudicats que siguen coneguts i ha d'ordenar anunciar la interposició del recurs en el *Butlletí Oficial de l'Estat* a l'efecte de compareixença d'altres possibles interessats.

14. Què preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte de la seua aplicació a les corporacions de dret públic?

- A) Tenen la consideració d'administracions públiques a l'efecte de l'aplicació de la Llei 39/2015.
- B) Quedaran subjectes al que es disposa en les normes de la Llei 39/2015 que específicament es referisquen a estes, i en tot cas, quan exercisquen potestats administratives.
- C) Queden fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015.
- D) Es regiran per la seua normativa específica en l'exercici de les funcions públiques que tinguen atribuïdes per llei o delegades per una administració pública, i supletòriament per la Llei 39/2015.

15. Assenyale l'enunciat correcte. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) Els interessats podran identificar-se electrònicament davant de les administracions públiques a través de sistemes basats en certificats electrònics qualificats de firma electrònica, però no de segell electrònic, expeditos per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació.
- B) L'apoderament *apud acta* s'atorgarà exclusivament mitjançant compareixença electrònica en la seu electrònica corresponent fent ús dels sistemes de firma electrònica previstos en la Llei 39/2015.
- C) Les disposicions de creació dels registres electrònics es publicaran en el diari oficial corresponent.
- D) Els poders inscrits en el registre electrònic d'apoderaments tindran una validesa determinada màxima de sis anys a comptar de la data d'inscripció.

16. Segons l'article 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quin dels següents actes o acords administratius no s'exigix que siguin motivats?

- A) Els acords d'adopció de la mesura provisional de retenció d'ingressos a compte que hagen d'abonar les administracions públiques.
- B) Els actes que acorden finalitzar el procediment per la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes, així com pel desistiment de l'interessat en procediments iniciats a instàncies de part.
- C) Els acords de realització d'actuacions complementàries.
- D) Els actes que se separen del dictamen d'òrgans consultius.

17. Assenyale l'afirmació correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a la regulació de les notificacions:

- A) Quan la notificació s'envie al domicili de l'interessat, si no hi està present en el moment d'entregar-la, podrà fer-se'n càrrec qualsevol persona que es trobe en el domicili sempre que siga major d'edat i faci constar la seua identitat.
- B) Els interessats que no estiguen obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar a l'administració pública únicament a l'inici del procediment, per qualsevol mitjà, que les notificacions successives s'envien o deixen d'enviar-se per mitjans electrònics.
- C) Les notificacions per mitjans electrònics es practican només mitjançant compareixença en la seu electrònica de l'administració o organisme actuant.
- D) Quan la notificació per mitjans electrònics siga de caràcter obligatori, o l'haja triada expressament l'interessat, s'entendrà rebutjada quan hagen transcorregut deu dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que s'accedisca al contingut.

18. Assenyale l'afirmació correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) L'administració podrà convalidar els actes nuls o anul·lables, esmenant els vicis que patisquen.
- B) Són nuls de ple dret els actes de les administracions públiques que siguin constitutius d'infracció penal, així com aquells per als quals així s'establisca expressament en una disposició amb rang legal o reglamentari.
- C) Els actes nuls o anul·lables que continguin els elements constitutius d'un altre diferent produiran els efectes d'este.
- D) El defecte de forma determina l'anul·labilitat dels actes de l'administració encara que l'acte continga els requisits formals indispensables per a aconseguir el seu fi.

19. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l'article 61 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la petició raonada d'altres òrgans:

- A) És aplicable en els procediments de naturalesa sancionadora.
- B) No vincula l'òrgan competent per a iniciar el procediment.
- C) No és aplicable en els procediments de responsabilitat patrimonial.
- D) És una proposta d'iniciació del procediment administratiu formulada per qualsevol òrgan administratiu que, si bé no és competent per a iniciar este procediment, pot tindre o no atribuïdes funcions d'inspecció o investigació dels fets que motiven la petició.

20. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'acumulació d'un procediment administratiu a altres amb els quals guardi identitat substancial o connexió íntima podrà disposar-se:

- A) Tant si el procediment es va iniciar d'ofici o a sol·licitud d'interessat, si bé l'acord d'acumulació només pot disposar-se d'ofici per l'òrgan administratiu que iniciï o tramite un procediment.
- B) Únicament si el procediment es va iniciar d'ofici, podent l'acord d'acumulació disposar-se tant d'ofici com a instàncies de part.
- C) Tant si el procediment es va iniciar d'ofici o a sol·licitud d'interessat, podent l'acord d'acumulació disposar-se, tant d'ofici com a instàncies de part, per l'òrgan administratiu que iniciï o tramite un procediment, sempre que siga el mateix òrgan que haja de resoldre'l.
- D) Únicament, si el procediment es va iniciar a sol·licitud d'interessat, podent l'acord d'acumulació disposar-se tant d'ofici com a instàncies de part.

21. Assenyale l'enunciat correcte. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) Els recursos contra un acte administratiu que es fonamenten únicament en la nul·litat d'una disposició administrativa de caràcter general han d'interposar-se en tot cas davant de l'òrgan que va dictar esta disposició.
- B) Podrà interposar-se recurs d'alçada o reposició contra actes de tràmit si estos decidixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produïxen indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
- C) Les administracions públiques podran revocar, mentres no haja transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o favorables, sempre que tal revocació no constituïska una dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic.
- D) En tot cas, serà causa d'inadmissió la interposició del recurs davant d'òrgan incompetent.

22. Assenyale l'afirmació correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) Quan hagen de resoldre's una pluralitat de recursos administratius que porten causa d'un mateix acte administratiu i s'haja interposat un recurs judicial contra una resolució administrativa o bé contra el corresponent acte presumpte desestimatori, l'òrgan administratiu podrà acordar suspendre el termini per a resoldre fins que recaiga un pronunciament judicial.
- B) La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, suspendrà l'execució de l'acte impugnat.
- C) Quan hagen de tindre's en compte nous fets o documents no arreplegats en l'expedient originari, es posaran de manifest als interessats perquè, en el termini d'un mes, formulen les al·legacions i presenten els documents i justificants que estimen procedents.
- D) Transcorregut el termini de sis mesos des de la iniciació del procediment sense que s'haja declarat la lesivitat dels actes nuls, es produirà la caducitat d'este.

23. Quina de les següents afirmacions és incorrecta d'acord amb la regulació sobre l'avocació continguda en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic?

- A) Els òrgans superiors podran avocar, per a si, el coneixement d'assumpptes la resolució dels quals corresponga ordinàriament a òrgans inferiors encara que no siguen jeràrquicament dependents.
- B) L'avocació podrà impugnar-se en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra la resolució del procediment.
- C) L'acord d'avocació haurà de ser motivat i haurà de ser notificat als interessats en el procediment, si n'hi haguera, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicte.
- D) Contra l'acord d'avocació no podrà interposar-se cap recurs.

24. Assenyale la resposta correcta. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, exigeix que els documents electrònics que continguin actes administratius que afecten drets o interessos dels particulars:

- A) Hauran d'estar accessibles per a consulta dels interessats en un format físic que assegure la integritat de la informació.
- B) Hauran d'estar accessibles per a consulta dels interessats tant en format físic com en un suport electrònic, de manera que, en els dos casos, s'assegure la integritat de la informació.
- C) Hauran d'estar accessibles per a consulta dels interessats bé en format físic o en suport electrònic, ja siga en el mateix format a partir del qual es va originar el document o en un altre que assegure la identitat i integritat de la informació necessària per a reproduir-lo.
- D) Hauran de conservar-se en suports electrònics, ja siga en el mateix format a partir del qual es va originar el document o en un altre qualsevol, que assegure la identitat i integritat de la informació necessària per a reproduir-lo.

25. Com es denomina el conjunt de sistemes i servicis que sustenta la gestió, custòdia i recuperació dels documents i expedients electrònics, així com d'altres agrupacions documentals o d'informació una vegada finalitzats els procediments administratius o actuacions corresponents, segons el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics?

- A) Expedient administratiu electrònic.
- B) Seu electrònica.
- C) Arxiu electrònic únic.
- D) Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

26. Assenyale l'afirmació correcta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

- A) Els convenis interadministratius subscrits per l'Administració General de l'Estat amb les comunitats autònomes seran remesos al Congrés pel Ministeri de Política Territorial.
- B) Són causes de resolució dels convenis l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les persones que firmen, amb el preceptiu requeriment previ a la part incomplidora que inste a complir-lo.
- C) La liquidació dels convenis es realitzarà en el termini màxim d'un mes des del compliment o resolució.
- D) Si de la liquidació del conveni resulta que l'import de les actuacions executades per alguna de les parts és inferior als fons que esta ha rebut de la resta de parts del conveni per a finançar l'execució esmentada, esta haurà de reintegrar a les altres parts l'excés que corresponga a cada una.

27. Assenyale la resposta correcta. Segons el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, l'adaptació del contingut dels projectes dels convenis als informes que s'emeten durant la tramitació del procediment correspon a:

- A) Les persones titulars dels òrgans superiors i dels centres directius.
- B) Les persones titulars de les subsecretaries dels respectius departaments del Consell.
- C) Les persones titulars dels diferents departaments del Consell, per raó de la matèria.
- D) El Consell.

28. Assenyale la resposta correcta. Segons el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, amb caràcter previ a la subscripció de convenis, en els projectes de convenis que comporten obligacions econòmiques per a la Generalitat:

- A) Serà preceptiva memòria econòmica subscripta per la persona titular de l'òrgan proponent o, tractant-se d'organismes públics, per l'òrgan que exercite funcions equivalents en estos.
- B) Serà preceptiva memòria econòmica subscripta per la persona titular de la subsecretaria de l'òrgan proponent o, tractant-se d'organismes públics, per l'òrgan que exercite funcions equivalents en estos.
- C) Serà preceptiva memòria econòmica subscripta per la persona titular de la direcció general competent en matèria de pressupostos o, tractant-se d'organismes públics, per l'òrgan que exercite funcions equivalents en estos.
- D) No es requerix memòria econòmica, si l'obligació econòmica per a la Generalitat és inferior a un milió d'euros.

29. Indique la resposta correcta. Conforme determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb la potestat sancionadora:

- A) Els principis del seu exercici no són aplicables a l'exercici de la potestat disciplinària de l'administració respecte al personal al seu servici en règim laboral.
- B) El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des de l'endemà del dia en què siga executable la resolució per la qual s'imposa la sanció o haja transcorregut el termini per a recórrer-la.
- C) Quan de la comissió d'una infracció derive necessàriament la comissió d'una altra s'haurà d'imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més greu comesa.
- D) En cap cas podran ser sancionades les entitats sense personalitat jurídica per fets constitutius d'infracció administrativa.

30. Indique la resposta correcta. Conforme determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb la potestat sancionadora:

- A) El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des del dia en què la infracció s'haja comés.
- B) El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de l'endemà del dia en què siga executable la resolució per la qual s'imposa la sanció o haja transcorregut el termini per a recórrer-la.
- C) En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini de prescripció començarà a córrer des que comence la conducta infractora.
- D) Les infraccions greus i molt greus prescriuran segons les disposicions reglamentàries que les establisquen i, si no n'hi ha, al cap de dos i tres anys respectivament.

31. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

- A) En el cas de procediments de naturalesa sancionadora, es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment quan l'òrgan competent per a iniciar-lo considere que, d'acord amb el que preveu la seua normativa reguladora, hi ha prou elements de juí per a qualificar la infracció de grau greu, sense que siga possible l'oposició expressa per part de l'interessat.
- B) Quan l'administració acorde d'ofici la tramitació simplificada d'un procediment administratiu comú haurà de notificar-ho als interessats, sense que estos puguin oposar-s'hi.
- C) En el cas de procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, si una vegada iniciat el procediment administratiu l'òrgan competent per a tramitar-lo considera inequívoca la relació de causalitat entre el funcionament del servici públic i la lesió, així com la valoració del mal i el càlcul de la quantia de la indemnització, podrà acordar d'ofici la suspensió del procediment general i iniciar-ne un de simplificat.
- D) Els procediments en matèria de responsabilitat patrimonial només podran iniciar-se a instàncies de l'interessat.

32. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'exigència de responsabilitat penal del personal al servici de les administracions públiques:

- A) Amb caràcter general, suspendrà els procediments de responsabilitat patrimonial que s'instruïsquen.
- B) No suspendrà en cap cas els procediments de responsabilitat patrimonial que s'instruïsquen.
- C) No suspendrà els procediments de responsabilitat patrimonial que s'instruïsquen, llevat que la determinació dels fets en l'orde jurisdiccional penal siga necessària per a la fixació de la responsabilitat patrimonial.
- D) Suspendrà els procediments de reconeixement de responsabilitat patrimonial que s'instruïsquen, llevat que la determinació dels fets en l'orde jurisdiccional penal no siga necessària per a la fixació de la responsabilitat patrimonial.

33. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana:

- A) Correspon als diferents departaments i organismes públics vinculats o dependents de la Generalitat les funcions i responsabilitats d'administració, defensa, conservació i millora dels béns i drets de domini públic o privat que tinguen adscrits.
- B) Els béns mobles fungibles formen part de l'Inventari general de bens i drets de la Generalitat.
- C) Correspon a la Generalitat la potestat de desnonament administratiu únicament respecte als seus béns demanials, però no dels béns patrimonials.
- D) La potestat d'investigació sobre els béns i drets de la Generalitat s'acordarà pel departament o organisme públic que tinga adscrit el bé o dret.

34. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana:

- A) L'afectació expressa dels béns patrimonials a l'ús general o als servicis públics de la Generalitat es realitzarà per resolució del titular de la conselleria que els tinguera adscrit.
- B) Els béns i drets demanials no podran ser objecte de més d'una adscripció.
- C) L'adscripció de béns ho és solament respecte als demanials.
- D) La Generalitat podrà adscriure béns afectes a un servici públic a altres administracions públiques i s'acordarà pel departament competent per a l'ús públic o la prestació del servici a què estiga afecte el bé.

35. Indique la resposta incorrecta. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana, les disposicions arreplegades en el títol X, Subvencions, quan la concessió de la subvenció supose l'exercici de potestats administratives, seran d'íntegra aplicació a:

- A) Una entitat de dret públic l'activitat principal del qual no consistisca en la producció en règim de mercat de béns i servicis destinats al consum individual o col·lectiu.
- B) Una entitat de dret públic que efectua operacions de redistribució de renda sense ànim de lucre.
- C) Una fundació del sector públic instrumental de la Generalitat.
- D) Un organisme autònom no finançat majoritàriament amb ingressos comercials.

36. Assenyale quin dels següents conceptes s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

- A) Els premis que s'atorguen a sol·licitud del beneficiari.
- B) Les subvencions previstes en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
- C) Les subvencions regulades en la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.
- D) Les subvencions als grups parlamentaris de les cambres de les Corts Generals, en els termes previstos en els reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, així com les subvencions als grups parlamentaris de les assemblees autonòmiques i als grups polítics de les corporacions locals, segons establisca la normativa pròpia.

37. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la competència per a acordar i imposar la sanció de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, ajudes públiques i avals de la Comunitat Valenciana correspon a:

- A) El Consell.
- B) El conseller respectiu, en l'àmbit de les subvencions concedides pel seu departament i pels organismes públics vinculats o dependents.
- C) La persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
- D) El conseller respectiu, en l'àmbit de les subvencions concedides pel seu departament, sent competent el seu president o director en el cas de les atorgades pels organismes públics.

38. Assenyale l'opció correcta. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes privats que subscriuen les administracions públiques:

- A) Poden estar subjectes a regulació harmonitzada.
- B) No poden licitar-se.
- C) S'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017.
- D) Seran competència de l'orde jurisdiccional civil, social o contenciós administratiu, segons les qüestions a resoldre.

39. Assenyale quina de les següents és causa d'anul·labilitat d'un contracte subscrit per un poder adjudicador, segons l'article 40 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) L'existència de clàusules en els plecs que atorguen, de manera directa o indirecta, avantatges a les empreses que hagen contractat prèviament amb qualsevol administració.
- B) La falta de menció expressa en els plecs de l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
- C) La falta de classificació, quan siga procedent, degudament acreditada, de l'adjudicatari.
- D) La falta de publicació de l'anunci de licitació en el mitjà de publicitat en què siga preceptiu, de conformitat amb l'article 135 de la Llei 9/2017.

40. Segons l'article 44.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quina de les següents actuacions no pot ser objecte de recurs especial en matèria de contractació?

- A) Els plecs de prescripcions tècniques particulars.
- B) Els formularis del document europeu únic de contractació (DEUC).
- C) Els plecs de prescripcions tècniques generals.
- D) Els anuncis de licitació.

41. Assenyale l'enunciat correcte. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) El preu dels contractes del sector públic s'abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d'acord amb els pactes, exclòs de l'import a abonar l'impost sobre el valor afegit, que s'indicarà com a partida independent.
- B) Per valor estimat s'entendrà el límit màxim de gasto que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit, excepte disposició en contra.
- C) El preu dels contractes del sector públic s'abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d'acord amb els pactes, i s'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'impost sobre el valor afegit.
- D) Per pressupost base de licitació s'entendrà el límit màxim de gasto que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, exclòs l'impost sobre el valor afegit, excepte disposició en contra.

42. Assenyale l'enunciat incorrecte. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) Els expedients de contractació podran ultimar-se fins i tot amb l'adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seua execució, ja es realitze en una o en diverses anualitats, haja d'iniciar-se en l'exercici següent.
- B) A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagen de regir el contracte.
- C) En l'expedient de contractació de servicis es justificarà adequadament l'informe d'insuficiència de mitjans.
- D) Una vegada completat l'expedient de contractació, es dictarà una resolució motivada per la mesa de contractació en què l'aprove i dispose l'obertura del procediment d'adjudicació.

43. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb el que s'establix en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) En el procediment obert, quan l'únic criteri per a seleccionar a l'adjudicatari del contracte siga el del preu, l'adjudicació s'haurà de dictar en el termini màxim de quinze dies a comptar del següent a l'obertura de les proposicions.
- B) En el procediment obert simplificat l'anunci de licitació del contracte es publicarà en el *Diari Oficial de la Unió Europea*.
- C) En el procediment obert, quan l'únic criteri per a seleccionar a l'adjudicatari del contracte siga el del preu, l'adjudicació s'haurà de dictar en el termini màxim de deu dies a comptar del següent a l'obertura de les proposicions.
- D) En el procediment obert simplificat l'anunci de licitació del contracte es publicarà en el *Boletín Oficial del Estado*.

44. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) El desistiment del procediment d'adjudicació per part de l'òrgan de contractació haurà d'estar fundat en una infracció no corregible de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, i la concurrència de la causa haurà de justificar-se en l'expedient.
- B) En els contractes basats en un acord marc o en els contractes específics dins d'un sistema dinàmic d'adquisició, no resultarà necessària l'adjudicació del contracte.
- C) Podrà declarar-se deserta una licitació encara que existisca alguna oferta o proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec, sempre que es justifique en l'expedient.
- D) Els contractes que subscriguen les administracions públiques hauran d'eleva-se a escriptura pública, i els gastos corresponents seran a càrrec del contractista.

45. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, si es produïx la transmissió d'un domini, una vegada iniciat l'expedient d'expropiació:

- A) L'expedient continuarà, entenent-se les actuacions amb l'anterior propietari.
- B) Continuarà la tramitació de l'expedient d'expropiació, quedant subrogat el nou titular en les obligacions i drets de l'anterior.
- C) Haurà d'iniciar-se nou expedient d'expropiació forçosa.
- D) Suposarà la caducitat del citat expedient.

46. Assenyale la resposta correcta. De conformitat amb el que es disposa en la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:

- A) L'acord de necessitat d'ocupació inicia l'expedient expropiatori.
- B) Declarada la utilitat social o l'interés públic, l'Administració resoldrà sobre la necessitat concreta d'ocupar els béns o adquirir els drets que siguen estrictament indispensables per a la fi de l'expropiació.
- C) La fixació del preu just es tramitarà com a peça separada, encapçalada per la descripció genèrica del bé que haja d'expropiar-se.
- D) Si el propietari accepta el preu fundat ofert per l'Administració, es passarà l'expedient de preu just al Jutjat Provincial d'Expropiació.

47. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

- A) No hi ha la possibilitat que els municipis exercisquen competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.
- B) Les comarques són entitats locals territorials.
- C) Les comarques podran disposar de potestats tributàries i financeres, per disposició legal autonòmica.
- D) Quan les activitats o els servicis locals transcendisquen l'interés propi de les corresponents entitats serà procedent la col·laboració entre les competències de les entitats locals entre si i, especialment, amb les de les restants administracions públiques.

48. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana:

- A) La còpia dels acords adoptats pel Ple que les entitats tenen el deure de remetre a la Generalitat es realitzarà sempre a través de la conselleria competent en matèria d'administració local.
- B) Les funcions pròpies de les diputacions provincials no poden ser coordinades per la Generalitat, només les delegades per esta.
- C) No és possible la impugnació directa de la Generalitat davant de la jurisdicció contenciosa administrativa per actes i acords de les entitats locals.
- D) Les mancomunitats podran impugnar les disposicions generals i actes de la Generalitat que lesionen la seua autonomia, davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu.

49. Quin dels següents principis de bona governança no s'arreplega en el Llibre blanc sobre la governança de la Unió Europea?

- A) Eficiència.
- B) Coherència.
- C) Obertura.
- D) Responsabilitat.

50. Quin dels següents no és un objectiu de desenvolupament sostenible de Nacions Unides?

- A) Vida submarina.
- B) Aliances per a aconseguir els objectius.
- C) Accés universal a la tecnologia digital.
- D) Treball decent i creixement econòmic.

51. Assenyale la resposta incorrecta. D'acord amb el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental:

- A) La mera estadística de queixes i suggeriments dirigits a una unitat no serà considerada, en si mateixa, un exponent negatiu. Sí que ho serà, per contra, la falta de resposta i la passivitat o desconsideració cap a les queixes i suggeriments.
- B) En qualsevol moment, la persona interessada podrà demanar informació sobre l'estat de tramitació de la seua queixa o suggeriment.
- C) La resposta a les queixes i suggeriments és responsabilitat de la persona titular de cada conselleria, en relació amb aquelles que afecten òrgans, serveis o unitats centrals i territorials del seu departament.
- D) Una vegada presentada la queixa o suggeriment, l'òrgan responsable de la resposta la registrarà en l'aplicació corporativa corresponent i obrirà un expedient informatiu, duent a terme les indagacions i diligències que considere pertinents.

52. En quina fase de la planificació és procedent la utilització de la tècnica de l'anàlisi DAFO?

- A) En la fase de planificació estratègica, per a realitzar l'anàlisi de la situació.
- B) En la fase d'avaluació de la planificació estratègica.
- C) En la fase de planificació operativa, per a la selecció de projectes.
- D) En la fase de control i seguiment de l'execució de la planificació operativa.

53. En el model de procés de gestió per objectius denominat cicle PDCA o de Deming, quina fase seguirà a la fase d'Avaluar?

- A) Executar.
- B) Controlar.
- C) Planificar
- D) Cap. La fase Avaluar és la que tanca el cicle.

54. Assenyale quin dels següents enunciats és incorrecte, segons la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana.

- A) Un dels fins de la llei és incorporar els coneixements i experiències de la ciutadania en l'elaboració de les polítiques públiques i l'avaluació dels resultats aconseguits.
- B) En la interpretació i aplicació de la llei s'aplicaran com a principis generals la claredat i proximitat comunicativa, en virtut de les quals la informació en els processos de participació ciutadana resulte senzilla i comprensible per al conjunt de la ciutadania, especialment per als xiquets, xiquetes i adolescents.
- C) En relació amb els pressupostos participatius, el Consell, mitjançant un acord, determinarà la dotació pressupostària que se sotmetrà al procés participatiu en els capítols d'ingrés, els capítols de gasto afectats i el calendari d'execució. Els processos es convocaran cada dos anys.
- D) Les entitats públiques valencianes estan obligades a establir mecanismes de participació perquè el dret a participar siga efectiu, amb especial consideració a les dificultats de la població amb dèficits de competència digital, i a les necessitats específiques dels xiquets, xiquetes, adolescents, persones majors i altres col·lectius vulnerables.

55. Assenyale quin dels següents enunciats és correcte, en relació amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

- A) Les disposicions de la llei no són aplicables a persones físiques i jurídiques i entitats, xarxes o plataformes sense personalitat jurídica.
- B) Es considera una activitat d'influència la intervenció en processos de participació pública previstos en normes legals o reglamentàries.
- C) Es crea el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, mitjançant el qual es facilitarà la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés en els àmbits de l'Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i les Corts.
- D) La inscripció en el Registre de Grups d'Interés es realitzarà previ pagament de la taxa corresponent.

56. Assenyale la resposta incorrecta. D'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció:

- A) Qui presente una comunicació o duga a terme una revelació pública té dret que la seua identitat no siga revelada a terceres persones.
- B) Els sistemes interns d'informació, els canals externs i els qui reben revelacions públiques no obtindran dades que permeten la identificació de l'informant.
- C) Els qui reben revelacions públiques hauran de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat de l'informant en el cas que s'haguera identificat.
- D) Qualsevol autoritat que reba una comunicació i no tinga competències per a investigar els fets relatats, haurà de remetre-la al delegat de protecció de dades competent, dins dels quinze dies següents al dia en què l'haja rebut.

57. D'acord amb el Sistema Intern d'Informació (SII-GVA), què ocorre amb una comunicació quan manque de fonament o versemblança?

- A) No s'investigarà.
- B) Es requerirà informació addicional.
- C) Es remet automàticament al Ministeri Fiscal.
- D) S'investiga igualment, encara que no es proporcione més informació.

58. Quins principis continguts en el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic seran directament aplicables a una entitat del sector públic instrumental de la Generalitat que tinga naturalesa jurídica de societat mercantil?

- A) L'obligació d'organitzar, racionalitzar i ordenar el seu personal mitjançant relacions de llocs de treball.
- B) L'obligació d'aprovar anualment una oferta d'ocupació pública amb les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagen de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.
- C) Els continguts en el Codi de conducta.
- D) Els principis sobre responsabilitat disciplinària.

59. A l'efecte del que es preveu en el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, què s'entén com a dret de participació institucional?

- A) El dret a participar, de manera activa i passiva, en l'elecció de representants a través dels quals s'instrumente la interlocució entre les administracions públiques i els seus empleats.
- B) El dret a participar en la constitució dels òrgans unitaris a través dels quals s'instrumente la interlocució entre les administracions públiques i els seus empleats.
- C) El dret a participar, a través de les organitzacions sindicals, en els òrgans de control i seguiment de les entitats o organismes que legalment es determine.
- D) El dret individual dels empleats públics a participar en els òrgans de control i seguiment de les entitats o organismes que legalment es determine.

60. En quin dels següents supòsits permet el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic que el sistema de selecció siga el concurs mitjançant valoració de mèrits?

- A) Per a l'accés del personal laboral fix.
- B) Únicament si està expressament previst amb caràcter general per a una determinada administració pública mitjançant la llei de funció pública que es dicte en desenrotllament de l'Estatut.
- C) Només per a processos d'estabilització en l'ocupació pública.
- D) En cap cas.

61. Quina de les següents afirmacions és correcta en relació amb el marc jurídic que estableix el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb l'avaluació de l'acompliment?:

- A) L'avaluació de l'acompliment suposa el reconeixement individualitzat del grau de desenrotllament professional aconseguit per l'empleat públic a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional i de la qualitat dels treballs realitzats.
- B) L'avaluació de l'acompliment s'articularà a través d'un sistema d'ascens per escalons consecutius, amb remuneracions fixades a cada un d'ells.
- C) Els sistemes d'avaluació de l'acompliment es fixaran mitjançant les lleis de funció pública que es dicten en desenrotllament de l'Estatut, conforme a criteris de dret universal a la progressió, publicitat, mèrit, capacitat.
- D) Les administracions públiques determinaran els efectes de l'avaluació en la carrera professional horitzontal, la formació, la provisió de llocs de treball i en la percepció de les retribucions complementàries.

62. Quina de les següents afirmacions no és correcta en relació amb la regulació sobre el personal directiu públic professional continguda en la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Generalitat, de la funció pública valenciana?

- A) El personal funcionari de carrera serà declarat en situació de servicis especials quan siga nomenat en llocs que integren la Direcció Pública Professional.
- B) En l'Administració de la Generalitat el règim d'incompatibilitats del personal directiu públic professional serà el que s'establix per als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.
- C) Al personal funcionari cessat en llocs que integren la Direcció Pública Professional se li reconeixeran garanties anàlogues a les previstes en esta llei per al personal funcionari que cessa en llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació.
- D) La determinació de les condicions d'ús del personal directiu públic professional serà fixada pel Consell, i no tindrà la consideració de matèria obligatòria objecte de negociació col·lectiva.

63. De conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, no formarà part de la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat:

- A) La persona titular de la direcció general competent per a la gestió del personal docent.
- B) La persona titular de la Direcció General d'Administració Local.
- C) La persona titular de la direcció general competent per a la gestió del personal al servici del sistema públic valencià de salut.
- D) La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal al servici de l'Administració de Justícia.

64. Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Generalitat, de la funció pública valenciana, podrà convocar-se la provisió definitiva d'un lloc de treball de l'Administració de la Generalitat la classificació de la qual haja sigut modificada, sense que s'haja publicat en el DOGV la relació de llocs resultant d'eixa modificació?

- A) Només excepcionalment, quan per a atendre les necessitats de prestació del servici siga necessària la provisió dels llocs de treball i sempre que la modificació no afecte les retribucions del lloc.
- B) Sí, sempre que la modificació no afecte les retribucions del lloc ni a la seua denominació.
- C) Sí, sempre que es tracte de modificacions, conseqüència de l'aprovació de reglaments orgànics i funcionals, que només afecten la denominació de les conselleries o dels òrgans als quals estiguen adscrits i no al seu contingut funcional.
- D) No, en cap cas.

65. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, què ocorre amb les vacants incloses en una oferta d'ocupació pública que no hagueren sigut convocades en el termini establert per raons justificades?

- A) S'eliminaran de l'oferta d'ocupació pública.
- B) S'acumularan a la convocatòria corresponent a la següent oferta d'ocupació pública que aprobe el Consell.
- C) Es cobriran automàticament amb personal interí.
- D) Es mantindran vacants, fins a la pròxima publicació de les relacions de llocs de treball.

66. Quina de les següents afirmacions és incorrecta en relació amb la regulació que fa la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Generalitat, de la funció pública valenciana, del concurs específic?:

- A) El procediment de concurs específic consisteix en la valoració en dos fases diferenciades: d'una banda, els mèrits i, d'altra, altres coneixements, capacitats i aptituds relacionats amb les funcions específiques assignades al lloc de treball convocat.
- B) Es proveiran mitjançant este sistema els llocs exclusivament quan així s'establisca en la relació de llocs de treball o en l'instrument d'ordenació corresponent.
- C) La convocatòria haurà d'incloure una fase dedicada a la realització de proves de caràcter pràctic, memòries o altres sistemes similars.
- D) En els casos en els quals s'incloga la realització d'una entrevista personal, esta versarà sobre la formació acadèmica o professional, les experiències i aptituds professionals de les persones candidates relacionades amb el lloc de treball que s'haja d'exercir.

67. D'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Generalitat, de la funció pública valenciana, en quina situació administrativa es trobarà el personal funcionari de carrera que, per encàrrec de la seua administració pública i d'acord amb els interessos d'esta, passe temporalment a prestar servicis en una altra administració pública, a fi d'obtindre un perfeccionament en tècniques professionals i de l'Administració?

- A) Servicis actiu.
- B) Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic.
- C) Servicis en altres administracions públiques.
- D) Servicis especials.

68. Segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, indique la resposta correcta.

- A) La present llei no serà aplicable al personal al servici del Banc d'Espanya i altres institucions financeres.
- B) L'autorització de compatibilitat per a l'acompliment d'un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, en tot cas, s'efectuarà en raó de l'interés del lloc o activitat.
- C) Excepcionalment, el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'esta llei pot compatibilitzar la seua activitat amb l'acompliment com a càrrec electe retribuït en una corporació local en règim de dedicació exclusiva.
- D) Queden exceptuades del règim d'incompatibilitats la producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originen a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de servicis.

69. D'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la Generalitat, de la funció pública valenciana, quina naturalesa té la Comissió de Diàleg Social del sector públic instrumental de la Generalitat?

- A) És una mesa sectorial dependent de la Mesa General de Negociació I.
- B) És una mesa sectorial dependent de la Mesa General de Negociació II.
- C) És el fòrum de negociació col·lectiva competent per a determinar les condicions comunes mínimes de treball del personal laboral dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat.
- D) És un òrgan de consulta, debat i participació quant a les qüestions comunes que puguen afectar el personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat.

70. De conformitat amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, i en relació amb els drets de negociació col·lectiva, representació i participació institucional, assenyale l'afirmació correcta:

- A) Les juntes de personal representen al personal funcionari i laboral gestionat per la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
- B) Les persones que integren les juntes de personal disposaran d'un crèdit màxim de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball, que seran retribuïdes com de treball efectiu, i en cap cas podran ser objecte de renúncia.
- C) Les meses de negociació es constituïxen en casos en què no hi ha juntes de personal o comitès d'empresa.
- D) Les meses de negociació podran comptar amb l'assistència de personal assessor que intervindrà amb veu i sense vot en les deliberacions.

71. Quina de les afirmacions següents és correcta d'acord amb la regulació del contracte de formació en alternança que conté el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors?

- A) L'activitat exercida per la persona treballadora en l'empresa haurà d'estar directament relacionada amb la titulació requerida per a concertar el contracte.
- B) Es podrà establir un període de prova que en cap cas podrà excedir d'un mes, exceptuant el que està disposat en el conveni col·lectiu.
- C) No es podran subscriure quan l'activitat o lloc de treball corresponent al contracte haja sigut exercit amb anterioritat per la persona treballadora en la mateixa empresa sota qualsevol modalitat per temps superior a sis mesos.
- D) La retribució no podrà ser inferior al setanta-cinc per cent del salari mínim interprofessional.

72. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors:

- A) El contracte de treball es presumix concertat per temps definit.
- B) Quan el contracte de duració determinada obeeisca a circumstàncies de la producció, la seua duració no podrà ser superior a un any. Per conveni col·lectiu d'àmbit sectorial es podrà ampliar la duració màxima del contracte fins a díhuit mesos.
- C) Les persones treballadores que en un període de vint-i-quatre mesos hagueren sigut contractades durant un termini superior a díhuit mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, siga directament o a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal, adquiriran la condició de persones treballadores fixes.
- D) Els convenis col·lectius hauran d'establir plans de reducció de la temporalitat, així com fixar criteris generals relatius a la relació adequada entre el volum de la contractació de caràcter temporal i la plantilla total de l'empresa.

73. Assenyale la resposta correcta segons la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries:

- A) En el supòsit de recursos subjectes a liquidació, s'entén per valor normatiu l'import del seu rendiment sense tindre en compte l'exercici de competències normatives realitzat per la comunitat autònoma.
- B) L'import de la compensació estatal per la supressió del gravamen de l'impost sobre el patrimoni va integrar les necessitats de finançament l'any 2007 i es correspon amb el 85% de l'import recaptat per este impost l'any 2007.
- C) L'import de la compensació estatal per la supressió del gravamen de l'impost sobre el patrimoni va integrar les necessitats de finançament l'any 2007, computat amb criteri normatiu actualitzat per l'increment de l'ITE nacional.
- D) En el supòsit de recursos subjectes a liquidació, s'entén per valor normatiu l'import del seu rendiment tenint en compte l'exercici de competències normatives realitzat per la comunitat autònoma.

74. Segons la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, les comunitats autònomes no podran assumir competències normatives en l'impost sobre la renda de les persones físiques sobre:

- A) L'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic.
- B) Els pagaments a compte de l'impost.
- C) L'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general: l'estructura d'esta escala haurà de ser progressiva.
- D) Augments o disminucions en els percentatges de deducció per inversió en vivenda habitual, a què es referix l'apartat 2 de l'article 78 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

75. Indique quina de les següents afirmacions es correspon amb la instrumentació del principi de sostenibilitat financera establert en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

- A) Les administracions públiques podran incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals.
- B) El volum de deute públic, definit d'acord amb el Protocol sobre Procediment de Dèficit Excessiu, del conjunt d'administracions públiques no podrà superar el 60 per cent del Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que siga establert per la normativa europea.
- C) L'administració pública que supere el seu límit de deute públic haurà de realitzar operacions d'endeutament net mitjançant l'emissió de més deute públic.
- D) L'Estat i les comunitats autònomes hauran d'estar autoritzats pel Consell de Ministres per a emetre deute públic o contraure crèdit.

76. D'acord amb l'article 27 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques podrà recaptar de les comunitats autònomes i de les corporacions locals la informació necessària per a garantir el compliment de les previsions d'esta llei, així com per a atendre qualsevol altre requeriment d'informació exigit per la normativa comunitària. La informació subministrada contindrà, com a mínim, en funció del període considerat, quin dels següents documents?

- A) Liquidacions trimestrals d'ingressos i gastos de les comunitats autònomes.
- B) Informació dels projectes de pressupostos inicials o dels estats financers inicials, amb indicació de les línies fonamentals que es prevegen en estos documents.
- C) Amb caràcter periòdic, detall de totes les corporacions dependents de les comunitats autònomes i corporacions locals incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei.
- D) Liquidació del pressupost general o, si és el cas, estats financers inicials, i comptes anuals de les comunitats autònomes i les corporacions locals.

77. Indique la resposta correcta. Quant al límit de gasto no financer, tal com indica l'article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

- A) L'Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de gasto, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus pressupostos.
- B) El límit de despesa no financera inclourà les transferències vinculades als sistemes de finançament de comunitats autònomes i corporacions locals.
- C) Abans de l'1 de novembre de cada any, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informarà al Consell de Política Fiscal i Financera sobre el límit de gasto no financer del pressupost de l'Estat.
- D) Abans de l'1 d'agost de cada any, les comunitats autònomes remetran al Consell de Política Fiscal i Financera informació sobre el límit de gasto no financer que cada una d'estes haja aprovat.

78. Indique l'opció incorrecta. Segons el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, relatiu al sector públic instrumental de la Generalitat, els organismes autònoms:

- A) Són organismes públics que es regixen pel dret administratiu i se'ls encomana, en règim de desconcentració funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, de prestacionals o de gestió de servicis públics.
- B) Per al desenrotllament de les seues funcions, els organismes autònoms disposaran dels ingressos propis que estiguen autoritzats a obtindre, així com de les restants dotacions que puguin percebre a través dels pressupostos de la Generalitat.
- C) El personal al servici dels organismes autònoms serà funcionari o laboral, en els mateixos termes que els establits per a l'Administració de la Generalitat.
- D) El titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom tindrà atribuïdes, en matèria de gestió de recursos humans, les facultats que li assigne la legislació específica.

79. En quin dels següents supòsits no s'ha de recaptar l'informe previ de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, previst en l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental?

- A) En l'aprovació de tots aquells acords que suposen modificació de les condicions retributives del seu personal.
- B) En la tramitació dels projectes de convenis quan la seua vigència s'estenga a un termini superior a un exercici.
- C) En projectes de convenis mitjançant els quals s'instrumenten subvencions de caràcter nominatiu previstes en la llei de pressupostos.
- D) En la tramitació de normes que afecten l'estructura orgànica i funcional de qualsevol dels subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat.

80. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

- A) L'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la hisenda pública de la Generalitat derivat d'un gasto aprovat i disposat i que comporta el pagament corresponent.
- B) Compromís o disposició del gasto és l'acte mitjançant el qual s'autoritza, previs els tràmits legals procedents, la realització de gastos reconeguts prèviament.
- C) L'aprovació del gasto inicia el procediment d'execució del gasto, sense que implique relacions amb tercers aliens a la hisenda pública de la Generalitat.
- D) Proposta de pagament és l'acte pel qual les obligacions de la hisenda pública de la Generalitat s'extingixen bé pel pagament, la compensació, la prescripció o qualsevol altre mitjà en els termes establits la llei i en les disposicions especials que resulten aplicables.

81. En relació amb els pagaments que s'ha de justificar, qui serà responsable, en els termes previstos en l'article 64 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la rendició del compte?

- A) Els perceptors de les ordres de pagament que s'han de justificar.
- B) La persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
- C) La subsecretaria de cada conselleria.
- D) La secretaria autonòmica competent en matèria d'hisenda.

82. Indique la resposta correcta. D'acord amb la vigent Llei de pressupostos de la Generalitat, correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les següents modificacions pressupostàries:

- A) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
- B) La inclusió, modificació o supressió de fons finalistes.
- C) Les transferències per a l'aplicació del Fons de Contingència.
- D) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d'estes.

83. Indique la resposta correcta. Segons el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

- A) Les quantitats depositades en concepte de depòsits i fiances es comptabilitzaran com a operacions extrapressupostàries i no generaran cap interès.
- B) Les quantitats depositades en concepte de depòsits i fiances es comptabilitzaran com a operacions pressupostàries i no generaran cap interès.
- C) Les quantitats depositades en concepte de depòsits i fiances es comptabilitzaran com a operacions extrapressupostàries i generaran interessos.
- D) Les quantitats depositades en concepte de depòsits i fiances es comptabilitzaran com a operacions pressupostàries i generaran interessos.

84. Indique la resposta incorrecta. En relació amb la regulació del deute públic contingut en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

- A) El capital pres a préstec mitjançant operacions de crèdit concertades amb persones físiques constituïx deute de la Generalitat.
- B) L'import de les operacions d'endeutament concertades a un termini superior a dotze mesos es destinarà exclusivament a finançar gastos financers.
- C) En les operacions d'endeutament concertades a un termini superior a dotze mesos la quantia de les anualitats, incloent-hi els interessos i l'amortització, no excediran el 25 per cent dels ingressos corrents previstos en el pressupost anual de la Generalitat.
- D) La creació de deute de la Generalitat haurà de ser autoritzat per llei.

85. Indique la resposta correcta. Quant al règim d'aval, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, disposa que:

- A) La Generalitat podrà prestar garanties a les operacions de crèdit, o a les obligacions de contingut econòmic contretes per empreses o entitats de qualsevol naturalesa, públiques o privades. Les garanties tindran la forma d'aval i seran autoritzats pel Consell mitjançant decret a proposta de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
- B) L'import total dels avals que s'han d'autoritzar en cada exercici es fixarà en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat. Este límit anual d'aval s'entendrà referit al principal més els interessos de les operacions avalades.
- C) L'aval concedit no podrà garantir més que el pagament del principal i dels interessos, llevat que la llei de pressupostos o l'acord de concessió disposen expressament una altra cosa.
- D) Trimestralment, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda rendirà comptes davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de Les Corts, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, augment i cancel·lació dels avals.

86. Indique la resposta incorrecta. D'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, i amb el Decret 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat:

- A) La gestió, liquidació i recaptació en període voluntari dels preus públics establits per la prestació de servicis de la Generalitat correspon a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
- B) Seran subjectes passius les herències jacents.
- C) Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten o es beneficien de la prestació del servici o de la realització de l'activitat.
- D) La quantia dels preus públics cobrirà, com a mínim, els costos econòmics originats per la prestació dels servicis o per la realització de les activitats.

87. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

- A) En les taxes per utilització privativa de béns de domini públic, la base imposable haurà de tindre en consideració el cost dels béns l'ús o l'aprofitament dels quals se cedix, així com el de les instal·lacions i pertinences que els estiguen afectes.
- B) En les taxes per aprofitament especial de béns de domini públic, el fet imposable haurà de tindre en consideració el cost dels béns l'ús o l'aprofitament dels quals se cedix, així com el de les instal·lacions i pertinences que els estiguen afectes.
- C) En les taxes per prestació de servicis, per a establir la quantia de la quota íntegra es prendran en consideració tant els gastos directes com els indirectes que contribuïsqen a la determinació del cost, excloent-ne els financers.
- D) En les taxes per realització d'activitats, per a establir la quantia de la quota íntegra es prendran en consideració tant els gastos directes com els indirectes que contribuïsqen a la determinació del cost.

88. Segons el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no és un principi comptable públic:

- A) El reconeixement d'actius, passius, patrimoni net, gastos i ingressos ha de realitzar-se, des del punt de vista economicopatrimonial, en funció del corrent real de béns i servicis que estos representen, sense perjuí dels criteris que s'hagen de seguir per a la seua imputació pressupostària.
- B) La continuïtat de l'activitat de l'entitat per temps indefinit.
- C) Els criteris comptables variaran d'un exercici a un altre mantenint cert grau de precaució.
- D) S'haurà de mantindre un cert grau de precaució en els juís dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els actius, obligacions, ingressos i gastos no se sobrevaloren ni es menysvaloren.

89. Indique la resposta incorrecta. Segons el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

- A) Totes les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat subjectes a auditoria hauran de formular els seus comptes anuals d'acord amb els principis comptables que els siguin aplicables en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l'exercici econòmic.
- B) La falta de remissió de comptes no constituirà obstacle perquè la Intervenció General de la Generalitat pugui formar el Compte General de la Generalitat amb els comptes rebuts.
- C) Serà comptedonant el personal funcionari que tinga al seu càrrec la gestió dels ingressos i la realització de gastos, així com les altres operacions de l'Administració de la Generalitat.
- D) L'estat de liquidació del pressupost comprendrà, amb la deguda separació, la liquidació del pressupost de gastos i del pressupost d'ingressos de l'entitat, així com el romanent de tresoreria.

90. Indique la resposta incorrecta. D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

- A) La funció interventora serà exercida per la Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions delegades respecte dels actes realitzats per l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics.
- B) El Consell, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, podrà acordar de forma motivada l'aplicació del control financer permanent o de l'auditoria pública, en substitució de la funció interventora en els òrgans de l'Administració de la Generalitat.
- C) La intervenció material del pagament tindrà per objecte verificar que les ordres de pagament s'acomoden al pressupost monetari mensual de la conselleria a la qual correspon este.
- D) Reglamentàriament es determinaran els requisits que s'han de verificar en la fiscalització prèvia de les ordres de pagaments que s'han de justificar i en la constitució o modificació dels acomptes de caixa fixa, així com el procediment a seguir en la intervenció dels seus comptes justificatius.

91. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les actuacions de control financer es documentaran en informes que s'hauran d'ajustar al que estableix la seua normativa reguladora i a la periodicitat, contingut, destinataris i procediment per a la seua elaboració que determine:

- A) La Intervenció General de la Generalitat.
- B) La conselleria competent en matèria d'hisenda.
- C) El Consell.
- D) La Intervenció Delegada.

92. Indique l'afirmació correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea:

- A) Les recomanacions i directives seran vinculants.
- B) La decisió no serà obligatòria en tots els seus elements.
- C) El dictamen serà obligatori en tots els seus elements.
- D) El reglament i la decisió són obligatoris en tots els seus elements.

93. Indique l'afirmació correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea:

- A) La lliure circulació de treballadors implica el dret de romandre en el territori d'un estat membre després d'haver exercit en este una ocupació.
- B) A l'efecte dels controls de les persones a les fronteres interiors, les persones apàtrides s'assimilaran als nacionals d'estats membres.
- C) Les disposicions relatives a la llibertat d'establiment s'aplicaran, pel que fa a l'estat membre interessat, a les activitats que, en este estat, estiguen relacionades, encara que només siga de manera ocasional, amb l'exercici del poder públic.
- D) La llibertat d'establiment comprendrà l'accés a les activitats assalariades i el seu exercici.

94. Indique qui no forma part de la Conferència per a Assumptes Relacionats amb les Comunitats Europees, segons la seua llei reguladora (Llei 2/1997, de 13 de març):

- A) El titular del ministeri competent en matèria d'administracions públiques.
- B) El titular del ministeri competent en matèria d'assumptes exteriors.
- C) El titular de la Secretaria d'Estat per a les administracions territorials.
- D) El titular de la conselleria que, com a responsable dels assumptes que integren l'àmbit de matèries d'esta, siga designat per cada comunitat autònoma, d'acord amb les seues normes d'organització interna.

95. Quin dels següents aspectes no figura com a objecte de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana?

- A) Promoure la universalitat del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials, a fi de garantir, en condicions d'igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.
- B) Ordenar i regular els servicis socials a la Comunitat Valenciana.
- C) Delimitar les formes de col·laboració entre les diferents entitats municipals i supramunicipals i la Generalitat per a garantir l'adequat finançament econòmic del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.
- D) Garantir el dret subjectiu a una prestació econòmica per a cobrir les necessitats bàsiques a la unitat de convivència que manque dels recursos econòmics suficients per a la cobertura d'estes.

96. Indique quin dels següents no és un objectiu fonamental recollit en l'article 2 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències:

- A) Promoure l'autoprotecció mitjançant la informació i sensibilització dels ciutadans, empreses i institucions.
- B) La regulació dels estudis encaminats a identificar, estudiar i previndre el benestar humà i l'entorn físic.
- C) Analitzar la vulnerabilitat del territori de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració dels diferents mapes de riscos, entesos estos com la representació cartogràfica de les zones que puguen resultar afectades per situacions susceptibles de generar un risc.
- D) Establir l'estructura de coordinació, les comunicacions, el sistema de comandament i el control comú dels diferents òrgans i entitats que actuen en resposta a l'emergència.

97. Indique quin dels següents òrgans no exercix funcions de coordinació de policia local, segons l'article 4 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana:

- A) La conselleria competent en matèria d'interior.
- B) La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
- C) L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- D) El Consell.

98. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià, les universitats pertanyents al Sistema Universitari Valencià seran:

- A) En el cas de les públiques, creades mitjançant llei de Les Corts; en el cas de les privades, reconegudes mitjançant decret del Consell.
- B) En el cas de les públiques, creades per decret del Consell; en el cas de les privades, reconegudes mitjançant l'Acord del Consell que aprobe els seus estatuts.
- C) Creades, en el cas de les públiques, o reconegudes, en el cas de les privades, mitjançant decret del Consell.
- D) Creades, en el cas de les públiques, o reconegudes, en el cas de les privades, mitjançant llei de Les Corts.

99. Indique la resposta incorrecta. D'acord amb l'article 3 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'atenció farmacèutica prestada en les oficines de farmàcia, els ciutadans o ciutadanes dins del territori de la Comunitat Valenciana gaudixen dels drets següents:

- A) A obtindre els medicaments que necessiten per a atendre les seues necessitats habituals i les urgents.
- B) Al fet que l'elaboració, distribució i dispensació dels medicaments i altres productes farmacèutics i sanitaris estiguen subjectes i complisquen les garanties de qualitat i puresa establides per la Farmacopea Europea del Consell d'Europa, la Reial Farmacopea Espanyola, el Formulari Nacional i altres reglamentacions vigents.
- C) A conèixer la identitat i qualificació professional de la persona que els atén quan acudixen a una oficina de farmàcia i a ser atés pel farmacèutic responsable, si el sol·liciten.
- D) A accedir a les bases de dades dels sistemes d'informació sobre subministraments de medicaments de la Generalitat.

100. Quina de les següents afirmacions és verdadera d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana?

- A) Les cooperatives valencianes tindran personalitat jurídica des del moment de la seua inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
- B) Les cooperatives valencianes tindran personalitat jurídica des de la seua constitució mitjançant escriptura pública. La seua inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana tindrà efectes merament de publicitat.
- C) Les cooperatives valencianes tindran personalitat jurídica des de la seua constitució mitjançant escriptura pública, però els actes i contractes realitzats en nom d'estes pels seus socis no seran vàlids fins al moment de la inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
- D) Les cooperatives valencianes tindran personalitat jurídica des de la seua constitució mitjançant escriptura pública, però els actes enfront de tercers no seran vàlids fins al moment de la inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

101. A l'efecte del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, s'entén com a "tutor o tutora de Formació Professional Dual":

- A) La persona que designa el centre educatiu per a coordinar, desenrotllar i realitzar un seguiment de la formació en el centre educatiu i en l'empresa en Formació Professional Dual.
- B) La persona que designa l'empresa per a tutoritzar i instruir l'alumnat durant el desenrotllament de l'activitat formativa en el centre de treball en els termes programats.
- C) La persona que designa la direcció general competent en matèria de Formació Professional com a nexa entre el centre educatiu i l'empresa.
- D) La persona que designa la direcció general competent en matèria de Formació Professional per a tutoritzar i instruir l'alumnat durant el desenrotllament de l'activitat formativa i realitzar el seguiment de la formació.

102. Indique la resposta incorrecta. Segons l'article 4 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, la política turística del Consell s'orientarà, entre altres objectius, a:

- A) Garantir el dret de les persones amb discapacitat a gaudir d'un turisme accessible i intel·ligent.
- B) Adequar el territori turístic i el paisatge en què s'exercix l'activitat.
- C) Vetllar per la difusió i el respecte a l'exterior de la Comunitat Valenciana dels productes amb denominació d'origen valenciana.
- D) Adequar el producte a les necessitats de la demanda.

103. Indique quin dels següents és un dret bàsic de les persones consumidores i usuàries, segons l'article 4 del Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei de l'estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana:

- A) Dret a disposar de procediments eficaços de protecció dels seus drets, especialment davant aquelles situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió en què puguen trobar-se individualment o col·lectivament.
- B) Dret a conèixer l'origen i les condicions de producció dels béns, incloent-hi les pràctiques laborals i l'impacte social de les empreses proveïdores.
- C) Dret a l'accessibilitat universal de tots els béns i servicis del mercat.
- D) Dret a obtindre informació sobre la responsabilitat social corporativa i principis ètics empresarials sota els quals operen els proveïdors de béns i servicis amb les persones consumidores i usuàries.

104. Indique la resposta incorrecta. La Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, estableix com a objectius d'esta:

- A) Millorar les estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
- B) Mitigar els efectes del canvi climàtic.
- C) Conservar el patrimoni genètic associat a l'activitat agrària tradicional de la Comunitat Valenciana.
- D) Crear i promoure les condicions per a reduir i eliminar els factors de risc de despoblament a través de les oportunes mesures agràries.

105. Indique la resposta incorrecta d'acord amb la normativa sectorial de la Generalitat Valenciana:

- A) L'elaboració del Pla de seguretat alimentària serà coordinat per la conselleria competent en matèria de sanitat, d'acord amb la Llei de salut de la Comunitat Valenciana.
- B) El règim sancionador en matèria de seguretat alimentària ve regulat en la Llei reguladora de l'alimentació, de la Generalitat Valenciana.
- C) La promoció de la reestructuració parcel·lària es considerarà línia prioritària d'actuació, segons la Llei d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
- D) El foment de mètodes de producció i de gestió de les explotacions agràries respectuosos amb la protecció mediambiental i paisatgística, es considerarà línia prioritària d'actuació, segons la Llei d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

106. Quina de les següents matèries, referides totes a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, no es regula en la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana?

- A) El règim d'autorització d'abocaments al domini públic hidràulic intracomunitari.
- B) La gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'abastiment en alta, d'evacuació, tractament, depuració i, si és el cas, reutilització d'aigües residuals procedents de les xarxes de clavegueram de titularitat local.
- C) La realització d'obres d'infraestructura per a proveïment d'aigües de caràcter general.
- D) El règim econòmic financer precís per a assegurar el funcionament de les instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals, incloent-hi els sistemes antidesbordament associats a col·lectors generals.

107. Quina de les següents denominacions no s'adequa a la classificació d'espais naturals protegits prevista en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, ni en la Xarxa Natura 2000?

- A) Zones d'Especial Protecció per a les Aus.
- B) Monuments naturals.
- C) Reserves naturals municipals.
- D) Paisatges protegits.

108. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, esta és aplicable en l'àmbit de competències de la Generalitat a:

- A) Ports i marines; queden excloses d'este concepte les marines interiors.
- B) Qualsevol infraestructura d'accés d'embarcacions a la mar.
- C) Platges interiors.
- D) Instal·lacions d'abric i atracada per a embarcacions esportives situades en terrenys interiors adjacents a la línia de costa i dotades de canal d'accés permanent a la mar.

109. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià:

- A) Els festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana no formen part del patrimoni cultural valencià.
- B) Tot bé moble, immoble o immaterial que forme part del patrimoni cultural valencià formarà part de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
- C) Aquells municipis que compten amb "Catàleg de béns i espais protegits" no disposen d'especial preferència per a la subscripció de convenis de col·laboració amb la Generalitat.
- D) Podran ser expropiades per la Generalitat, per causa d'interés social, els immobles que pertorben o impedisquen la contemplació d'un bé inclòs en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

110. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià:

- A) El personal funcionari dels cossos superiors de l'Administració especial, adscrit a la direcció general amb competències en matèria de patrimoni cultural i, amb funcions sobre el patrimoni cultural, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat.
- B) La Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià es definix com un òrgan assessor de la Generalitat en matèria de patrimoni cultural valencià.
- C) Qualsevol canvi d'ús de béns inventariats haurà de ser autoritzat per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural.
- D) Els Béns Immaterials de Naturalesa Tecnològica de Rellevància Patrimonial, formen part del patrimoni cultural valencià, però no de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

111. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:

- A) Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenrotllament polític, social, econòmic i cultural.
- B) Tots els residents a Espanya tenen dret a disposar d'una vivenda digna i adequada. La comunitat participarà en les plusvàlues que genere l'especulació urbanística de la utilització del sòl.
- C) Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, siga quin siga el seu règim jurídic i la seua titularitat. La legislació administrativa sancionarà els atemptats contra este patrimoni.
- D) Els poders públics impulsaran les polítiques que garantisquen la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seues organitzacions, en els termes que la llei establisca. S'atendran, particularment, les necessitats específiques dels menors i ancians.

112. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 167.3 de la Constitució, la sol·licitud de referèndum respecte a la reforma constitucional haurà d'efectuar-se:

- A) Dins dels quinze dies següents a partir de la promulgació i sanció real, a sol·licitud d'una quinta part dels membres de qualsevol de les cambres.
- B) Quan així ho sol·liciten, dins dels quinze dies següents a la seua aprovació, una desena part dels membres de qualsevol de les cambres.
- C) Dins dels vint dies següents a partir de la promulgació, en tot cas.
- D) Quan així ho sol·liciten, dins dels vint dies següents a la seua aprovació, una desena part dels membres de qualsevol de les cambres.

113. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Constitució:

- A) El fiscal general de l'Estat serà nomenat pel rei, a proposta del president del Govern, oït el Consell General del Poder Judicial.
- B) El rei assumix la més alta representació de l'Estat en les relacions internacionals.
- C) El president del Tribunal Suprem serà nomenat pel rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, en la forma que determine la llei.
- D) Correspon al rei el comandament suprem de les Forces Armades.

114. Quin nivell de protecció atorga la Constitució al dret a l'objecció de consciència com a causa d'exempció del servei militar obligatori?

- A) Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'este dret, que es tutelarà d'acord amb el que es preveu en l'article 161, 1, a) de la Constitució. A més, qualsevol ciutadà podrà demanar la seua tutela a través del recurs d'amparo davant el Tribunal Constitucional.
- B) La llei que ho desplegue serà susceptible de recurs d'inconstitucionalitat. A més, qualsevol ciutadà podrà demanar la seua tutela davant els tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, si escau, a través del recurs d'amparo davant el Tribunal Constitucional.
- C) Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'este dret, que es tutelarà d'acord amb el que es preveu en l'article 161, 1, a) de la Constitució. Però no es pot demanar la seua tutela per un ciutadà mitjançant recurs d'amparo davant el Tribunal Constitucional ni directament davant els tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat.
- D) Només podrà ser al·legat davant la jurisdicció ordinària d'acord amb el que disposen les lleis que el desenvolupen.

115. Assenyale la resposta incorrecta:

- A) Segons l'article 8 de la Constitució, les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar la seua integritat territorial i l'ordenament constitucional.
- B) D'acord amb l'article 42 de la Constitució, l'Estat vetlarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels espanyols a l'estranger i orientarà la seua política cap al seu retorn.
- C) Segons l'article 45 de la Constitució, els poders públics vetlaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.
- D) D'acord amb l'article 66 de la Constitució, les Corts Generals exercixen la potestat legislativa de l'Estat, aproven els seus pressupostos, controlen l'acció del Govern i tenen les altres competències que els atribueix la Constitució.

116. Segons l'article 5 la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, quina de les següents no és una funció del Consell de Ministres?

- A) Declarar els estats d'alarma, d'excepció i de lloc.
- B) Disposar l'emissió de deute públic o contraure crèdit, quan haja sigut autoritzat per una llei.
- C) Crear, modificar i suprimir els òrgans directius dels departaments ministerials.
- D) Adoptar programes, plans i directrius vinculants per a tots els òrgans de l'Administració general de l'Estat.

117. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern:

- A) Per a ser membre del Govern caldrà ser espanyol, major d'edat, gaudir dels drets de sufragi actiu i passiu, així com no estar inhabilitat per a exercir ocupació o càrrec públic per sentència judicial ferma i reunir la resta de requisits d'idoneïtat previstos en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració general de l'Estat.
- B) En el nomenament de les persones titulars de les vicepresidències i els ministeris es garantirà el principi de presència equilibrada de dones i hòmens, de manera que cada un dels sexes suppose com a mínim el quaranta per cent en el seu conjunt.
- C) En els casos de vacant, absència o malaltia, les funcions del president del Govern seran assumides pels vicepresidents, d'acord amb l'orde de prelació corresponent i, a falta d'estos, pels ministres, segons l'orde de precedència dels departaments.
- D) La suplència dels ministres, per al despatx ordinari dels assumptes de la seua competència, serà determinada pel Reial decret del president del Govern, i ha de recaure en un altre membre del Govern o en un secretari d'Estat.

118. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 103 de la Constitució, els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb:

- A) La Constitució.
- B) La seua normativa reglamentària.
- C) La llei.
- D) Una llei orgànica.

119. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

- A) L'Administració general de l'Estat s'organitza en Presidència del Govern i en ministeris, comprenent cada un d'estos un o diversos sectors funcionalment homogenis d'activitat administrativa.
- B) La determinació del nombre, la denominació i l'àmbit de competència respectiu dels ministeris i les secretaries d'Estat s'establixen mitjançant el Reial decret del president del Govern.
- C) Les direccions generals són els òrgans de gestió d'una o diverses àrees funcionalment homogènies.
- D) Els òrgans de nivell inferior a Subdirecció General es creen, modifiquen i suprimixen per orde del ministre respectiu, amb l'autorització prèvia dels ministeris d'Hisenda i Presidència.

120. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

- A) Les delegacions de Govern estan adscrites orgànicament al Ministeri de la Presidència.
- B) Les subdelegacions del Govern disposaran, en tot cas, d'una secretaria general.
- C) Podran crear-se per reial decret llei subdelegacions del Govern en les comunitats autònomes uniprovincials, quan circumstàncies com ara la població del territori, el volum de gestió o les seues singularitats geogràfiques, socials o econòmiques així ho justifiquen.
- D) Reglamentàriament, es determinaran les illes en les quals existirà un director insular de l'Administració general de l'Estat, amb el nivell que es determine en la relació de llocs de treball. Seran nomenats pel delegat del Govern mitjançant el procediment de lliure designació entre funcionaris de carrera de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, pertanyents a cossos o escales classificats com a subgrups A1 o A2.

121. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:

- A) Els tribunals controlen la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació política, així com la submissió d'esta als fins que la justifiquen.
- B) Els particulars, en els termes establits per la Llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió no siga conseqüència del funcionament dels servicis públics.
- C) Les Forces Armades, davall la dependència del Govern, tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.
- D) El president dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres d'este, sense perjuí de la competència i responsabilitat directa d'estos en la seua gestió.

122. Assenyale quina de les afirmacions següents sobre el Ministeri Fiscal és incorrecta, segons l'article 124 de la Constitució:

- A) El Ministeri Fiscal promou l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei.
- B) El Ministeri Fiscal exercix les seues funcions per mitjà d'òrgans propis conforme als principis d'unitat d'actuació i independència jeràrquica.
- C) El Ministeri Fiscal actua conforme als principis d'imparcialitat i legalitat.
- D) Una llei regularà l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

123. Assenyale la resposta correcta. Amb la finalitat de corregir desequilibris interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, la Constitució estableix:

- A) Una assignació fixa en els pressupostos generals de l'Estat per a gastos d'inversió destinada a les comunitats autònomes més desfavorides.
- B) Un Fons de Cohesió els recursos del qual es distribuïran per les Corts Generals entre comunitats autònomes, si és el cas.
- C) Una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan siga procedent, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost de les comunitats autònomes inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.
- D) Un Fons de Compensació amb destinació a gastos d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre comunitats autònomes i províncies, si és el cas.

124. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:

- A) Si una comunitat autònoma no complix les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen, o actua de manera que atempte greument contra l'interés general d'Espanya, el Govern, previ requeriment al president de la comunitat autònoma i, en el cas de no ser atés, amb l'aprovació per majoria absoluta del Congrés dels Diputats, podrà adoptar les mesures necessàries per a obligar a aquella al compliment forçós d'estes obligacions o per a la protecció de l'esmentat interés general.
- B) L'Estat podrà dictar lleis que establisquen els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes, excepte en el cas de matèries atribuïdes a la competència d'estes, quan així ho exigisca l'interés general.
- C) En els pressupostos generals de l'Estat podrà establir-se una assignació a les comunitats autònomes en funció del volum dels servicis i activitats estatals que hagen assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels servicis públics fonamentals en tot el territori espanyol.
- D) Les comunitats autònomes gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupament i execució de les seues competències conformement als principis de subordinació a la hisenda estatal i de reciprocitat entre tots els espanyols.

125. Assenyale quin dels següents no és un recurs de les comunitats autònomes segons l'article 157 de la Constitució:

- A) Cotitzacions socials.
- B) Ingressos de dret privat.
- C) El producte de les operacions de crèdit.
- D) Recàrrecs sobre impostos estatals.

126. Assenyale la resposta correcta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el valencià i el castellà:

- A) Són els idiomes oficials en la Comunitat Valenciana, tots tenen el dret i l'obligació de conèixer-los i d'usar-los.
- B) Són les llengües pròpies de la Comunitat Valenciana.
- C) Tindran delimitat per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una i una altra llengua, i poden ser exceptuades de la seua ensenyança i ús en funció d'això.
- D) Són els idiomes oficials en la Comunitat Valenciana, sense que ningú puga ser discriminat per raó de la seua llengua.

127. Assenyale la resposta correcta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

- A) Els poders públics vetlaran pels drets i necessitats de les persones que hagen patit danys causats per catàstrofes naturals i sobrevingudes.
- B) La Generalitat garantirà l'ús de l'escriptura pròpia de les persones cegues, que haurà de ser objecte d'ensenyança, protecció i respecte.
- C) Tots els ciutadans tenen dret al fet que les administracions públiques de la Generalitat tramiten els seus assumptes en el menor termini possible i a gaudir de servicis públics gratuïts.
- D) La Generalitat garantirà una vivenda accessible i digna als ciutadans valencians.

128. Assenyale la resposta correcta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a la ciutat de València estaran les seus de:

- A) El palau de la Generalitat, les Corts, el Consell i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, únicament.
- B) Les Corts, el Consell i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, únicament.
- C) Les Corts i el Consell, únicament.
- D) El palau de la Generalitat, les Corts i el Consell, únicament.

129. Assenyale la resposta correcta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, mitjançant una llei de les Corts:

- A) S'elaborarà la Carta de Drets Econòmics, Socials i Culturals de la Comunitat Valenciana.
- B) La Generalitat crearà un cos únic de la policia autònoma de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat podrà transferir o delegar en les mancomunitats de municipis que es constitueixquen l'execució d'aquelles competències que no siguen d'interés general de la Comunitat Valenciana.
- D) Els residents a l'estranger que hagen tingut en qualsevol moment veïnatge administratiu en la Comunitat Valenciana i acrediten esta condició en el consolat d'Espanya corresponent gaudiran dels drets polítics definits en l'Estatut d'Autonomia.

130. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 59 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, els convenis de col·laboració per a la gestió i prestació de servicis corresponents a matèries de la seua exclusiva competència que celebre la Generalitat amb l'Estat o amb altres comunitats autònomes:

- A) Hauran de ser aprovats per les Corts Generals.
- B) No són possibles perquè els celebra la Comunitat Valenciana, a través del Consell, no la Generalitat.
- C) No necessiten comunicació a les Corts Generals perquè no són acords de cooperació.
- D) Hauran de ser aprovats per les Corts Valencianes i comunicats a les Corts Generals.

131. Quin dels tributs següents no té el seu rendiment cedit, ja siga totalment o parcialment, en la Comunitat Valenciana, segons l'article 73 del seu Estatut d'Autonomia?

- A) L'Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs.
- B) Els Tributs sobre el joc.
- C) L'Impost sobre el Valor Afegit.
- D) L'Impost sobre Vivendes Buides.

132. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, correspon a la Generalitat:

- A) Exercir la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de servicis socials i integració.
- B) L'organització, administració i gestió del règim econòmic de la Seguretat Social dins del territori de la Comunitat Valenciana
- C) L'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics.
- D) La recaptació de les quotes de cotització a la Seguretat Social.

133. Assenyale la resposta correcta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en matèria d'ordenació del crèdit, banca i assegurances, la Generalitat té competència:

- A) D'execució de la legislació de l'Estat, únicament.
- B) De desplegament legislatiu i execució, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i, si escau, en els termes que esta establisca.
- C) Exclusiva, sense perjuí del que es disposa en l'article 149 de la Constitució i, si escau, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat.
- D) Exclusiva, amb caràcter general.

134. Segons el Reglament de les Corts, a quin dels següents no els correspon la iniciativa legislativa davant de les Corts Valencianes?

- A) Als partits polítics amb representació parlamentària.
- B) A les mateixes Corts Valencianes.
- C) Al Consell.
- D) A les ciutadanes i ciutadans, d'acord amb el que establisca la llei prevista per l'article 26.2 de l'Estatut d'Autonomia i el Reglament de les Corts.

135. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 141 del Reglament de les Corts, el debat i votació sobre la convalidació o derogació d'un decret llei es realitzarà:

- A) En la Mesa de les Corts Valencianes o de la Diputació Permanent, abans que transcorreguen els vint dies següents a la seua promulgació.
- B) En la corresponent comissió parlamentària, abans que transcorreguen els vint dies següents a la seua promulgació.
- C) En el Ple de la Diputació Permanent, abans que transcorreguen els vint dies següents a la seua promulgació.
- D) En el Ple de les Corts Valencianes o de la Diputació Permanent, abans que transcorreguen els trenta dies següents a la seua promulgació.

136. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana:

- A) La convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes es realitzarà mitjançant decret del president de la Generalitat.
- B) En les eleccions a les Corts Valencianes la circumscripció electoral serà la província.
- C) A cada una de les tres províncies li corresponen un mínim inicial de 25 diputats.
- D) En l'atribució d'escons d'acord amb els resultats de l'escrutini, no es tindran en compte aquelles candidatures que no hagen obtingut almenys el 5 % dels vots emesos en la Comunitat Valenciana.

137. Assenyale quina de les següents és una causa de cessament del president de la Generalitat arreglada en l'article 8 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Per pèrdua de la condició de diputat de les Corts.
- B) En els casos de denegació d'una moció de confiança.
- C) Per incompatibilitat declarada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i no esmenada en el termini de deu dies.
- D) Per incapacitat permanent declarada per l'autoritat competent en matèria de Seguretat Social.

138. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, competix al Consell:

- A) Dissoldre les Corts i convocar eleccions a estes, a proposta del president.
- B) Proposar a les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades, o si escau, crear-les, per a l'exercici de les competències de la Generalitat.
- C) Nomenar i separar els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, a proposta del president.
- D) La interposició de qüestions d'inconstitucionalitat.

139. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Els decrets del president poden ser disposicions de caràcter general o actes singulars que seran firmats pel president i pel conseller o consellers corresponents.
- B) Els decrets del president poden ser disposicions de caràcter general o actes singulars jeràrquicament superiors als del Consell.
- C) Les ordes de les comissions delegades del Consell seran firmades pel president de la comissió i referendades pel president.
- D) Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar el que s'establix en una disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguen grau igual o superior a estes.

140. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els avantprojectes de llei elaborats per la conselleria competent:

- A) Aniran acompanyats d'estudis i informes que justifiquen la seua necessitat i oportunitat i informe facultatiu de l'Advocacia de la Generalitat.
- B) No són tals, perquè les conselleries no elaboren avantprojectes de llei.
- C) Aniran acompanyats, entre altres, de memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst i informe preceptiu del subsecretari o subsecretaris competents.
- D) Es tramitaran sense poder prescindir de cap tràmit, ni tan sols per raons d'urgència.

141. Segons la jerarquia establida en l'article 32 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, quines normes s'incardinen entre els decrets del president i les ordes de les comissions delegades del Consell?

- A) Decrets del Consell.
- B) No cap.
- C) Disposicions d'òrgans superiors per l'orde de la seua jerarquia.
- D) Ordes de conselleries.

142. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, és funció dels directors generals:

- A) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
- B) Exercir les facultats inherents al sector o l'activitat de la competència material que tinguen atribuïda per la norma de creació de l'òrgan.
- C) Elevar semestralment als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels servicis al seu càrrec, i proposar les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.
- D) Informar sobre els assumptes que cada conseller haja de sotmetre al Ple del Consell o al president de la Generalitat.

143. Assenyale la resposta correcta. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els secretaris autonòmics:

- A) No formen part del Consell però poden assistir a les seues reunions, i poden exercir la secretaria del Consell.
- B) Poden integrar-se en les comissions delegades del Consell juntament amb el president, els vicepresidents i els consellers, en aquells supòsits en els quals, per raó de la matèria objecte d'estudi, d'interés comú a alguns departaments, es considere oportú.
- C) Formen part de la comissió de secretaris autonòmics i subsecretaris per a preparar les reunions del Consell, que serà presidida pel membre amb l'antiguitat més ininterrompuda en el càrrec.
- D) Són òrgans de suport i assessorament als consellers.

144. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els subsecretaris tenen competència:

- A) Per a elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de les conselleries.
- B) Per a impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius de la conselleria, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe el conseller competent.
- C) Proposar al Consell, per a la seua aprovació, l'estructura i organització de les seues respectives conselleries.
- D) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions de les direccions generals els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

145. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Correspon al president de la Generalitat sol·licitar de l'Administració de l'Estat, amb l'acord previ de les Corts, la transferència o delegació de competències previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- B) Competix al Consell proposar a les Corts, per al seu debat i aprovació, els convenis i acords de col·laboració amb l'Estat i les altres comunitats autònomes en matèria de competència exclusiva de la Generalitat, d'acord amb el que s'establix en el Reglament de les Corts.
- C) Els servicis perifèrics de les conselleries seran l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que ha de regir en l'activitat de l'Administració de la Generalitat.
- D) La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública de la Generalitat serà exigible per tota lesió que com a conseqüència del funcionament dels servicis públics patisquen els ciutadans en qualsevol dels seus béns i drets, excepte casos de força major.

146. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua:

- A) Competix a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vetlar per l'ús normal del valencià i defensar la seua denominació i entitat.
- B) Les decisions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en l'exercici de les seues funcions, hauran de ser observades per totes les institucions de la Generalitat.
- C) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua podrà tindre relacions horitzontals amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de l'Estat.
- D) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic, adscrita a les Corts.

147. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, este no podrà investigar les actuacions i inactivitats de:

- A) L'Administració de justícia en la Comunitat Valenciana, en tots aquells aspectes vinculats amb els seus mitjans personals i materials sobre els quals la Generalitat ostente competències.
- B) Les activitats materialment administratives de les institucions estatutàries i de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraus i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
- C) Les activitats merament administratives de les subdelegacions del Govern a Alacant, Castelló i València.
- D) Les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, així com els organismes i les entitats que depenguen d'estes, siga quina siga la forma de la seua vinculació jurídica.

148. Assenyale la resposta correcta. Dins del sector públic valencià integrat per les entitats assenyalades en l'article 2 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes , no li correspon a la Sindicatura de Comptes fiscalitzar la percepció per persones físiques o jurídiques de:

- A) Lliuraments dineraris sense contraprestació.
- B) Ingressos dels partits polítics procedents d'aportacions dels seus militants.
- C) Patrocinis a empreses que exhibisquen en logotip de la Generalitat.
- D) Convenis que no comporten obligacions econòmiques per a la Generalitat.

149. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 1/2014, de 28 de febrer, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, els dictàmens del Comité Econòmic i Social sobre plans i programes que el Consell puga considerar d'especial transcendència en matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació que siguen competència de la Comunitat Valenciana són:

- A) Emesos amb caràcter previ, preceptiu i vinculant.
- B) Emesos amb caràcter facultatiu i no vinculant.
- C) Emesos amb caràcter no preceptiu ni vinculant.
- D) Emesos amb caràcter previ, preceptiu i no vinculant.

150. En quin dels casos següents no és preceptiu consultar el Consell Jurídic Consultiu, segons l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana?

- A) Expedients de reclamacions de quantia igual o superior a 30.000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjuís, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.
- B) Els conflictes d'atribucions entre els diferents departaments del Consell.
- C) Expedients de revisió d'ofici dels actes administratius.
- D) Expedients de recursos extraordinaris de revisió.

151. Quina de les funcions següents no correspon a la Sindicatura de Comptes, segons la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes?

- A) La fiscalització o control extern de la gestió econòmicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes.
- B) El control dels partits polítics, les coalicions o agrupacions d'electors exclusivament pel que fa a la gestió de subvencions i/o assignacions per a gastos electorals procedents dels pressupostos de la Generalitat.
- C) Emetre dictamen amb caràcter previ, preceptiu i no vinculant, sobre els avantprojectes de lleis que regulen matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació que siguen competència de la Comunitat Valenciana, així com plans i programes que el Consell puga considerar d'especial transcendència en la regulació de les matèries indicades.
- D) L'assessorament a les Corts en les matèries pròpies de la seua competència, que podrà fer-se extensiu als seus comptes anuals, d'acord amb la normativa pròpia de la institució parlamentària.

152. Assenyale la resposta correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Parlament Europeu determinarà les modalitats d'exercici del dret d'investigació per a examinar al·legacions d'infracció o de mala administració en l'aplicació del dret de la Unió mitjançant reglaments adoptats per iniciativa pròpia:

- A) Conformement a un procediment legislatiu ordinari, amb l'aprovació prèvia del Consell i de la Comissió.
- B) Conformement a un procediment legislatiu especial, amb l'aprovació prèvia del Consell i de la Comissió.
- C) No disposa d'esta atribució, ja que correspon a la Comissió.
- D) No disposa d'esta atribució, ja que correspon al Consell.

153. Assenyale l'afirmació correcta. Segons el Tractat de la Unió Europea:

- A) El Consell de la Unió Europea (Consell) donarà a la Unió els impulsos necessaris per al seu desenrotllament i definirà les seues orientacions i prioritats polítiques generals.
- B) El Consell Europeu exercix funcions legislatives ordinàries i especials.
- C) El Consell d'Europa exercix funcions legislatives en dret comunitari.
- D) El Consell Europeu donarà a la Unió els impulsos necessaris per al seu desenrotllament i definirà les seues orientacions i prioritats polítiques generals, però no exercirà funció legislativa.

154. Assenyale la resposta correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Unió disposarà de competència exclusiva en l'àmbit de:

- A) L'agricultura i la pesca.
- B) L'establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior.
- C) Les xarxes transeuropees.
- D) El mercat interior.

155. Assenyale la resposta correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la competència compartida entre la Unió i els estats membres s'aplicarà, entre altres, a l'àmbit de:

- A) La unió duanera.
- B) La conservació dels recursos biològics marins dins de la política pesquera comuna.
- C) La política comercial comuna.
- D) L'energia.

156. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l'article 7 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, quant a l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe:

- A) Constituïx assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat.
- B) Constituïx assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
- C) El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considera també acte de discriminació per raó de sexe.
- D) Constituïx assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de qualsevol naturalesa que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona.

157. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens, les administracions públiques valencianes:

- A) Establiran plans anuals de formació amb la finalitat de facilitar l'accés de les dones a llocs directius.
- B) Garantiran en els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública i privada, l'emissió de programes l'objectiu dels quals siga erradicar la violència contra les dones, l'assetjament sexual i l'explotació sexual de la dona.
- C) Incorporaran en el règim de la funció pública valenciana el codi de conducta contra l'assetjament laboral a les empleades públiques.
- D) Posaran en marxa els mitjans necessaris per a garantir el llenguatge no sexista en els escrits administratius.

158. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens:

- A) La Generalitat garantirà que les mesures de suport a la inserció laboral contemplen especialment les dones discapacitades, sobretot en aquells aspectes que puguen redundar en el millor manteniment del seu estat de salut.
- B) Correspon a la Defensoria de la Igualtat de Gènere implementar un servici específic de promoció de la igualtat a través de la Xarxa Valenciana d'Igualtat.
- C) El Consell de la Generalitat incorporarà als plans d'ocupació valenciana mesures específiques d'igualtat per a afavorir l'accés de les dones al seu primer treball.
- D) L'administració autonòmica ampliarà la xarxa pública d'escoles infantils i guarderies laborals en les empreses, o prestacions econòmiques equivalents, en els períodes extraescolars, amb la finalitat de fer compatible el treball amb la maternitat i la paternitat a aquelles treballadores i treballadors amb descendència de menys de tres anys d'edat i en període de vacances als majors de tres anys.

159. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:

- A) Les absències o faltes de puntualitat al treball de les treballadores víctimes de violència de gènere es consideraran justificades i seran remunerades sense necessitat d'aportar justificació documental.
- B) La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, entre altres, i en els termes previstos en l'Estatut dels treballadors, al canvi de centre de treball.
- C) Les dones víctimes de violència de gènere seran considerades col·lectius prioritaris en l'accés a residències públiques per a majors, en els termes que determine la legislació aplicable.
- D) El temps de suspensió del contracte laboral de la treballadora víctima de violència de gènere es considerarà com a període de cotització efectiva a l'efecte de prestacions de Seguretat Social i de desocupació.

160. Assenyale la resposta incorrecta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea:

- A) Els bitllets emesos pel Banc Central Europeu i els bancs centrals nacionals seran els únics bitllets de curs legal en la Unió.
- B) El Banc Central Europeu i els bancs centrals nacionals tindran el dret d'autoritzar l'emissió de bitllets de banc en euros en la Unió.
- C) Els estats membres podran realitzar emissions de moneda metàl·lica en euros, per a les quals serà necessària l'aprovació del Banc Central Europeu quant al volum d'emissió.
- D) El Banc Central Europeu serà independent en l'exercici de les seues competències i en la gestió de les seues finances.